



平潭综合实验区经济发展局文件

岚经发〔2021〕230号

平潭综合实验区经济发展局 关于印发《平潭综合实验区经济发展局 工业和信息化领域行政裁量权基准》的通知

局各有关处室：

根据《福建省工业和信息化厅关于开展全省工信系统制定和调整行政裁量基准工作的通知》（闽工信函法规〔2021〕315号）要求，我局梳理编制了《平潭综合实验区经济发展局工业和信息

化领域行政裁量基准》，现印发给你们，请遵照执行。

平潭综合实验区经济发展局

2021年9月30日



平潭综合实验区经济发展局工业和信息化领域行政裁量基准

序号	违法行为	子项	法律依据	经办处室	违法程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
1	固定资产投资项目建设单位开工建设不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的处罚		《节约能源法》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正） 第六十八条第二款 固定资产投资项目建设单位开工建设不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的，由管理节能工作的部门责令停止建设或者停止生产、使用，限期改造；不能改造或者逾期不改造的生产性项目，由管理节能工作的部门报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。	工信处	严重		开工建设不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的	责令停止建设或者停止生产、使用，限期改造	
		特别严重				不能改造或者逾期不改造的	提请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭		
2	固定资产投资项目节能审查处罚(含3个子项)	对未落实节能审查意见要求的固定资产投资项目进行处罚	1.《重点用能单位节能管理办法》（国家发改委第15号令） 第三十四条重点用能单位建设需经节能审查的固定资产投资项目存在以下情况的,依据《固定资产投资项目节能审查办法》有关规定予以处罚： （一）未按规定进行节能审查,或节能审查未获通过,擅自开工建设或擅自投入生产、使用的； （二）以拆分项目、提供虚假材料等不正当手段通过节能审查的； （三）未落实节能审查意见要求的。 2.《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2016年第44号令） 第十三条 对未按本办法规定进行节能审查，或节能审查未获通过，擅自开工建设或擅自投入生产、使用的固定资产投资项目，由节能审查机关责令停止建设或停止生产、使用，限期改造；不能改造或逾期不改造的生产性项目，由节能审查机关报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭；并依法追究有关责任人的责任。 以拆分项目、提供虚假材料等不正当手段通过节能审查的固定资产投资项目，由节能审查机关撤销项目的节能审查意见。 未落实节能审查意见要求的固定资产投资项目，节能审查机关责令建设单位限期整改。不能改正或逾期不改正的，节能审查机关按照法律法规的有关规定进行处罚。	工信处	一般		未落实节能审查意见要求的	责令建设单位限期整改	
		对未按规定进行节能审查，或节能审查未获通过，擅自开工建设或擅自投入生产、使用的固定资产投资项目进行处罚			严重		未按规定进行节能审查，或节能审查未获通过，擅自开工建设或擅自投入生产、使用的	责令停止建设或停止生产、使用，限期改造	
		对以拆分项目、提供虚假材料等不正当手段通过节能审查的固定资产投资项目进行处罚			特别严重	A	未按规定进行节能审查，或节能审查未获通过，擅自开工建设或擅自投入生产、使用的固定资产投资项目不能改造或者逾期不改造的	提请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭；并依法追究有关责任人的责任。	
						B	以拆分项目、提供虚假材料等不正当手段通过节能审查的	由节能审查机关撤销项目的节能审查意见	
3	超出生产许可的品种、产量生产、销售民用爆炸物品等行为的处罚(含2个子项)	1.对民用爆炸物品的包装不符合法律、行政法规的规定以及相关标准的处罚	1.《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令 第466号，2014年国务院令 第653号修正） 第四十五条 违反本条例规定，生产、销售民用爆炸物品的企业有下列行为之一的，由民用爆炸物品行业主管部门责令限期改正，处10万元以上50万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿；情节严重的，吊销《民用爆炸物品生产许可证》或者《民用爆炸物品销售许可证》： （四）民用爆炸物品的包装不符合法律、行政法规的规定以及相关标准的；	工信处	一般		民用爆炸物品的包装不符合法律、行政法规的规定以及相关标准，未造成危害后果的	责令限期改正，处10万元以上20万元以下的罚款	
					严重	A	民用爆炸物品的包装不符合法律、行政法规的规定以及相关标准，造成一般危害后果的	责令限期改正，处20万元以上30万元以下的罚款	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
			（五）超出购买许可的品种、数量销售民用爆炸物品的； 2.《民用爆炸物品产品质量监督检验管理办法》（科工爆〔2007〕192号） 第五条 省、自治区、直辖市人民政府国防科技工业主管部门负责本辖区内民用爆炸物品产品质量监督检验管理工作。 3.《福建省工业和信息化厅关于取消部分委托和下放行政执法事项的通知》（闽工信函法规〔2021〕220号），保留下放的行政执法事项第7项“对民用爆炸物品的包装不符合法律、行政法规的规定以及相关标准的处罚”、第8项“对民爆生产、销售企业超出购买许可的品种、数量销售民用爆炸物品的处罚”，由设区市（平潭综合实验区）工信部门实施，涉及吊销民爆销售许可证的，由省工信厅负责实施，涉及吊销民爆生产许可证的提请工信部实施。			B	民用爆炸物品的包装不符合法律、行政法规的规定以及相关标准，造成较大危害后果的	责令限期改正，处30万元以上40万元以下的罚款	
						C	民用爆炸物品的包装不符合法律、行政法规的规定以及相关标准，经责令逾期不改正的	责令停产停业整顿	
						特别严重	民用爆炸物品的包装不符合法律、行政法规的规定以及相关标准，造成严重危害后果的	处40万元以上50万元以下罚款，提请发证机关吊销许可证	
		2.超出购买许可的品种、数量销售民用爆炸物品的处罚		工信处	一般	超出购买许可的品种、数量销售民用爆炸物品，违法所得5万元以下的	责令限期改正，处10万元罚款		
					严重	A	超出购买许可的品种、数量销售民用爆炸物品，违法所得5万元以上的25万元以下的	责令限期改正，处违法所得2倍罚款	
						B	超出购买许可的品种、数量销售民用爆炸物品，经责令逾期不改正的	责令停产停业整顿	
					特别严重	超出购买许可的品种、数量销售民用爆炸物品，违法所得25万元以上或造成严重危害后果的	处50万元的罚款，提请发证机关吊销许可证		
4	对民爆物品生产、销售企业未按照规定在专用仓库设置技术防范设施等违法行为的处罚（含3个子项）	1.对民爆物品生产、销售企业未按照规定在专用仓库设置技术防范设施的处罚	工信处	轻微	违反本规定，情节轻微的	责令限期改正			
		一般		违反本规定，未按要求整改或整改不到位的	处5万元以上10万元以下的罚款				
		2.对民爆物品生产、销售企业未按照规定建立出入库检查、登记制度或者收存和发放民用爆炸物品，致使账物不符的处罚		严重	违反本规定，且逾期不改正的	责令停产停业整顿，并处10万元以上15万元以下的罚款；如为销售企业，应上报省工信厅吊销民爆销售许可证，如为生产企业，应上报工信部吊销民爆销售许可证			

序号	违法行为	子项	法律依据	经办处室	违法程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
		3.对民爆物品生产、销售企业超量储存、在非专用仓库储存或违反储存标准和规范储存民用爆炸物品的处罚			特别严重		违反本规定,情节严重,造成危害后果的	处15万元以上20万元以下的罚款;如为销售企业,应上报省工信厅吊销民爆销售许可证,如为生产企业,应上报工信部吊销民爆销售许可证	
5	对石油天然气管道企业未履行管道保护责任的处罚		《中华人民共和国石油天然气管道保护法》(中华人民共和国主席令11届第30号,2010年) 第五十条 管道企业有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门责令限期整改;逾期不改正的,处2万元以上10万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分: (一)未依照本法规定对管道进行巡护、检测和维修; (二)对不符合安全使用条件的管道未及时更新、改造或者停止使用的; (三)未依照本法规定设置、修复或者更新有关管道标志; (四)未依照本法规定将管道竣工测量图报人民政府主管管道保护工作地部门备案的; (五)未制定本企业管道事故应急预案,或者未将本企业管道事故应急预案报人民政府主管管道保护工作地部门备案的; (六)发生管道事故,未采取有效措施消除或者减轻事故危害的; (七)未对停止运行、封存、报废的管道采取必要的安全防护措施的。	工信处	轻微		有以下行为,但未造成人身财产损失或其他严重后果的: 1.管道巡护、检测和维修制度不完善,巡护、检测和维修记录不完整 2.对不符合安全使用条件的管道未及时更新、改造或停止使用的 3.存在管道安全警示不清或管道标志损毁的情况 4.项目竣工验收合格之日起60日后,未依照本法规定将管道竣工测量图报当地县级以上人民政府主管管道保护工作地部门备案的 5.未将本企业管道事故应急预案报当地县级人民政府主管管道保护工作的部门备案的 6.未对停止运行、封存、报废的管道采取必要的安全防护措施的,未报当地县级人民政府管道保护主管部门备案,未造成社会危害的	责令限期改正	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办处室	违法程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
					一般		有以下情形的： 1. 管道日常巡护不到位，未及时发现外部安全隐患；或存在管道逾期未检测，且逾期不整改的 2. 对不符合安全使用条件的管道未及时更新、改造或停止使用的，逾期不改正的，且未造成社会危害的 3. 存在管道安全警示不清或管道标志损毁的情况，且逾期未整改的 4. 项目竣工验收合格之日起半年后，仍未将管道竣工测量图报当地县级以上人民政府主管管道保护工作的部门备案的 5. 未将本企业管道事故应急预案报当地县级以上人民政府主管管道保护工作地部门备案，未定期开展管道事故应急救援演练，且逾期不改正的 6. 发生管道事故，未采取有效措施消除或者减轻事故影响的，但尚未造成社会危害的 7. 未对停止运行、封存、报废的管道采取必要的安全防护措施的，未造成社会危害，但逾期仍不整改的	处 2 万元以上 5 万元以下罚款	
					严重		有以下情形的： 1. 未建立管道日常巡护制度，未配备专门日常巡护人员，未定期对管道进行检测和维修，逾期不改正的 2. 对存在严重安全缺陷的管道未及时更新、改造或停止使用的 3. 存在未按规定设置管道标志和安全警示的管段，且逾期不改正的 4. 未依照规定绘制管道竣工测量图；或项目竣工验收合格之日起 1 年后仍未将管道竣工测量图报当地县级以上人民政府主管管道保护工作的部门备案的 5. 未制定本企业管道事故应急预案，未配备抢险救援人员和设备 6. 发生管道事故，未采取有效措施消除或者减轻事故危害的，造成人身财产损失或其他严重后果的 7. 未对停止运行、封存、报废的管道采取必要的安全防护措施的，造成人身财产损失或其他严重后果的	处 5 万元以上 10 万元以下罚款	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办处室	违法程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
6	实施危害管道安全行为的处罚		《石油天然气管道保护法》（2010年第十一届全国人大常委会第十五次会议通过） 第五十二条 违反本法第二十九条、第三十条、第三十二条或者第三十三条第一款的规定，实施危害管道安全行为的，由县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门责令停止违法行为；情节较重的，对单位处一万元以上十万元以下的罚款，对个人处二百元以上二千元以下的罚款；对违法修建的建筑物、构筑物或者其他设施限期拆除；逾期未拆除的，由县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门组织拆除，所需费用由违法行为人承担。 第二十九条禁止在本法第五十八条第一项所列管道附属设施的上方架设电力线路、通信线路或者在储气库构造区域范围内进行工程挖掘、工程钻探、采矿。 第三十条在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止下列危害管道安全的行为： （一）种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；（二）取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工；（三）挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物。 第三十二条在穿越河流的管道线路中心线两侧各五百米地域范围内，禁止抛锚、拖锚、挖砂、挖泥、采石、水下爆破。但是，在保障管道安全的条件下，为防洪和航道通畅而进行的养护疏浚作业除外。 第三十三条在管道专用隧道中心线两侧各一公里地域范围内，除本条第二款规定的情形外，禁止采石、采矿、爆破。 在前款规定的地域范围内，因修建铁路、公路、水利工程等公共工程，确需实施采石、爆破作业的，应当经管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门批准，并采取必要的安全防护措施，方可实施。	工信处	轻微		违反本法第二十九条、第三十条、第三十二条或者第三十三条第一款的规定，实施危害管道安全行为的	责令停止。	
					一般		责令停止违法行为后继续实施违法行为的。	单位：罚款一万元以上五万元以下。 个人：罚款二百元以上一千元以下。	
					严重		损坏管道或者附属设施的，构成安全隐患的，引发管道事故的。	单位：罚款五万元以上十万元以下。 个人：罚款一千元以上二千元以下。	
7	未经依法批准，进行违反《石油天然气管道保护法》规定的施工作业的处罚		《石油天然气管道保护法》（2010年第十一届全国人大常委会第十五次会议通过） 第五十三条 未经依法批准，进行本法第三十三条第二款或者第三十五条规定的施工作业的，由县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门责令停止违法行为；情节较重的，处一万元以上五万元以下的罚款；对违法修建的危害管道安全的建筑物、构筑物或者其他设施限期拆除；逾期未拆除的，由县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门组织拆除，所需费用由违法行为人承担。 第三十三条在管道专用隧道中心线两侧各一公里地域范围内，除本条第二款规定的情形外，禁止采石、采矿、爆破。 在前款规定的地域范围内，因修建铁路、公路、水利工程等公共工程，确需实施采石、爆破作业的，应当经管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门批准，并采取必要的安全防护措施，方可实施。 第三十五条进行下列施工作业，施工单位应当向管道所在地县级人民政府主管管道保护工作的部门提出申请： （一）穿越管道的施工作业；	工信处	轻微		未经依法批准，进行本法第三十三条第二款或者第三十五条规定的施工作业的	责令停止、限期拆除违法修建的建筑物、构筑物或者其他设施。	
					一般		责令停止违法行为后，继续实施违法施工作业的，未拆除违法建筑物或设施的。	处一万元以上三万元以下罚款、限期拆除违法修建的建筑物、构筑物或者其他设施。	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注	
			（二）在管道线路中心线两侧各五米至五十米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边一百米地域范围内，新建、改建、扩建铁路、公路、河渠，架设电力线路，埋设地下电缆、光缆，设置安全接地体、避雷接地体； （三）在管道线路中心线两侧各二百米和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边五百米地域范围内，进行爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿。 县级人民政府主管管道保护工作的部门接到申请后，应当组织施工单位与管道企业协商确定施工作业方案，并签订安全防护协议；协商不成的，主管管道保护工作的部门应当组织进行安全评审，作出是否批准作业的决定。		严重		责令停止违法行为后，继续实施违法施工作业的；构成管道安全隐患的，或者引发管道事故的。	处三万元以上五万元以下罚款，强制拆除违法修建的建筑物、构筑物或者其他设施。		
8	对危害管道安全禁止行为的处罚（含5个子项）	1.擅自开启、关闭管道阀门的	《石油天然气管道保护法》（2010年第十一届全国人大常委会第十五次会议通过） 第五十四条 违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门责令改正；情节严重的，处二百元以上一千元以下的罚款： （一）擅自开启、关闭管道阀门的； （二）移动、毁损、涂改管道标志的； （三）在埋地管道上方巡查便道上行驶重型车辆的； （四）在地面管道线路、架空管道线路和管桥上行走或者放置重物的； （五）阻碍依法进行的管道建设的。	工信处	轻微		违法擅自开启、关闭管道阀门。	责令改正。		
					一般		影响到安全运行，但未引发管道事故的。	处以二百元以上五百元以下罚款。		
					严重		引发管道事故的，或者拒不改正的。	处以五百元以上一千元以下罚款。		
		2.移动、毁损、涂改管道标志的			轻微		违法移动、毁损、涂改管道标志的。	责令改正。		
					一般		导致无法确定管道位置、走向的。	处以二百元以上五百元以下罚款。		
					严重		影响管道维修、抢修的，或者拒不改正的。	处以五百元以上一千元以下罚款。		
					3.在埋地管道上方巡查便道上行驶重型车辆的	轻微		违法在埋地管道上方巡查便道上行使重型车辆。	责令改正。	
						一般		拒不改正的。	处以二百元以上五百元以下罚款。	
						严重		导致管道损坏或者巡查便道损毁的。	处以五百元以上一千元以下罚款。	
		4.在地面管道线路、架空管道线路和管桥上行走或者放置重物的			轻微		违法在地面管道、架空管道和管桥上行走或者放置重物的。	责令改正。		
					一般		拒不改正的。	处以二百元以上五百元以下罚款。		
					严重		损坏管道的，影响管道安全运行的，妨碍管道巡护、检测、抢维修的，或者引发管道隐患、事故的。	处以五百元以上一千元以下罚款。		

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
		5.阻碍依法进行的管道建设的			轻微		违法阻碍管道建设的。	责令改正。	
					一般		拒不改正的。	处以二百元以上五百元以下罚款。	
					严重		造成管道建设停工的,或者给建设造成一定损失的。	处以五百元以上一千元以下罚款。	
9	必须进行招标的项目而不招标,将必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标的处罚		《中华人民共和国招标投标法》第四十九条:违反本法规定,必须进行招标的项目而不招标的,将必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标的,责令限期改正,可以处项目合同金额5‰以上10‰以下的罚款;对全部或者部分使用国有资金的项目,可以暂停项目执行或者暂停资金拨付;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。	工信处	轻微		国有资金不占控股或主导地位的项目	责令限期改正	
					一般		国有资金占控股或主导地位的项目	责令限期改正;对全部或者部分使用国有资金的项目,可以暂停项目执行或者暂停资金拨付;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。	
					严重	A	未能限期改正的国有资金不占控股或主导地位的项目;未能限期改正的国有资金占控股或主导地位,单项合同低于1000万元的项目	可以处项目合同金额5‰以上7‰的罚款;对全部或者部分使用国有资金的项目,可以暂停项目执行或者暂停资金拨付;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。	
						B	未能限期改正的国有资金占控股或主导地位,单项合同高1000万元低于5000万元的项目	可以处项目合同金额7‰以上9‰以下的罚款;对全部或者部分使用国有资金的项目,可以暂停项目执行或者暂停资金拨付;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
					特别严重		未能限期改正的国有资金占控股或主导地位,单项合同高于5000万元的项目	可以处项目合同金额9%以上10%以下的罚款;对全部或者部分使用国有资金的项目,可以暂停项目执行或者暂停资金拨付;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。	
10	招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料,或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的处罚		《招标投标法》(2017年12月27日第十二届全国人大常委会第三十一次会议修正) 第七条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。有关行政监督部门依法对招标投标活动实施监督,依法查处招标投标活动中的违法行为。对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分,由国务院规定。 第五十条 招标代理机构违反本法规定,泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的,处5万元以上25万元以下的罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,暂停直至取消招标代理资格;构成犯罪的,依法追究刑事责任。给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 前款所列行为影响中标结果的,中标无效。	工信处	一般		过失泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的	处5万元以上15万元以下的罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上7%以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;构成犯罪的,依法追究刑事责任;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;影响中标结果的,中标无效。	
					严重		故意泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的	处15万元以上20万元以下的罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额7%以上9%以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;构成犯罪的,依法追究刑事责任;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;影响中标结果的,中标无效。	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
					特别严重		与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的	处20万元以上25万以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额10%的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；影响中标结果，中标无效的。	
11	招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，对潜在投标人实行歧视待遇，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的处罚		《中华人民共和国招标投标法》第五十一条：招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的，或者限制投标人之间竞争的，责令改正，可以处1万元以上5万元以下的罚款。	工信处	一般		限制投标人之间竞争的	责令改正，可以处1万元以上2万元以下罚款。	
					严重		对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同投标的	责令改正，可以处2万元以上3万元以下罚款。	
					特别严重		招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的	责令改正，可以处招标人3万元以上5万元以下的罚款	
12	依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况，或者泄露标底的处罚		《招标投标法》（2017年12月27日第十二届全国人大常委会第三十一次会议修正） 第七条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。有关行政监督部门依法对招标投标活动实施监督，依法查处招标投标活动中的违法行为。对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分，由国务院规定。 第五十二条 依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 前款所列行为影响中标结果的，中标无效。	工信处	一般		依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的	给予警告，可以并处1万元以上3万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效的。	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
					严重		依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况 2 次以上的	给予警告，可以并处 3 万元以上 6 万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。	
					特别严重		依法必须进行招标的项目的招标人泄露标底的，	给予警告，可以并处 6 万元以上 10 万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。	
13	投标人相互串通投标或者与招标人串通投标，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的处罚		《招标投标法》(2017 年 12 月 27 日第十二届全国人大常委会第三十一次会议修正) 第七条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。有关行政监督部门依法对招标投标活动实施监督，依法查处招标投标活动中的违法行为。对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分，由国务院规定。 第五十三条 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标项目金额 5‰以上 10‰以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额 5‰以上 10‰以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其 1 年至 2 年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。	工信处	一般		违反本规定，单项合同低于 1000 万元的	中标无效，处中标项目金额 5‰以上 7‰以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额 5‰以上 7‰以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；取消其 1 年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由市场监管机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
					严重		违反本规定,单项合同高于1000万元低于5000万元的	中标无效,处中标项目金额7‰以上9‰以下的罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额7‰以上9‰以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;取消其1年半内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由市场监管机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。	
					特别严重		违反本规定,单项合同高于5000万元的	中标无效,处中标项目金额9‰以上10‰以下的罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额9‰以上10‰以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;取消其2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由市场监管机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
14	投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的处罚		《招标投标法》(2017年12月27日第十二届全国人大常委会第三十一次会议修正) 第七条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。有关行政监督部门依法对招标投标活动实施监督,依法查处招标投标活动中的违法行为。对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分,由国务院规定。 第五十四条 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的,中标无效,给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 依法必须进行招标的项目的投标人有前款所列行为尚未构成犯罪的,处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照。	工信处	一般		违反本规定,单项合同低于1000万元的	中标无效;处中标项目金额5‰以上7‰以下的罚款;单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款金额5%以上7%以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;取消其一年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由市场监管机关吊销营业执照。	
					严重		违反本规定,单项合同高于1000万元低于5000万元的	中标无效;处中标项目金额7‰以上9‰以下的罚款;单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款金额7%以上9%以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;取消其2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由市场监管机关吊销营业执照。	
					特别严重		违反本规定,单项合同高于5000万元的	中标无效;处中标项目金额9‰以上10‰以下的罚款;单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款金额9%以上10%以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;取消其2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由市场监管机关吊销营业执照。	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
15	评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处,评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及与其他情况的处罚		《招标投标法》(2017年12月27日第十二届全国人大常委会第三十一次会议修正) 第七条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。有关行政监督部门依法对招标投标活动实施监督,依法查处招标投标活动中的违法行为。对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分,由国务院规定。 第五十六条 评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的,评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及与其他情况的,给予警告,没收收受的财物,可以并处3千元以上5万元以下的罚款,对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格,不得再参加任何依法必须进行招标的项目的评标;构成犯罪的,依法追究刑事责任。	工信处	一般		参加评标的有关工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及与其他情况的	给予警告,可以并处3千元以上1万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。	
					严重		评标委员会成员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与其他情况的	给予警告,可以并处1万元以上3万元以下的罚款,对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格,不得再参加任何依法必须进行招标的项目的评标;构成犯罪的,依法追究刑事责任。	
					特别严重		评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的	给予警告,没收收受的财物;可以并处3万元以上5万元以下罚款,取消评标委员会成员担任评标委员会成员的资格,不得再参加任何依法必须进行招标的项目的评标;构成犯罪的,依法追究刑事责任。	
16	招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人,依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的处罚		《招标投标法》(2017年12月27日第十二届全国人大常委会第三十一次会议修正) 第七条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。有关行政监督部门依法对招标投标活动实施监督,依法查处招标投标活动中的违法行为。对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分,由国务院规定。 第五十七条 招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的,依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的,中标无效。责令改正,可以处中标项目金额5%以上10%以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。	工信处	严重		依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的	中标无效,责令改正。可以处中标项目金额5%以上7%以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。	
					特别严重		招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的	中标无效,责令改正。可以处中标项目金额7%以上10%以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
17	中标人将中标项目转让给他人;将中标项目肢解后分别转让给他人;违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人,或者分包人再次分包的处罚		《招标投标法》(2017年12月27日第十二届全国人大常委会第三十一次会议修正) 第五十八条 中标人将中标项目转让给他人,将中标项目肢解后分别转让给他人,违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人,或者分包人再次分包的,转让、分包无效,处转让、分包项目金额5‰以上10‰以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;可以责令停业整顿;情节严重的,由工商行政管理部门吊销营业执照。	工信处	一般		分包人再次分包的	分包无效;处分包项目金额5‰以上7‰以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;可以责令停业整顿;情节严重的,由市场监管机关吊销营业执照。	
					严重		中标人违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人	分包无效;处分包项目金额7‰以上9‰以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;可以责令停业整顿;情节严重的,由市场监管机关吊销营业执照。	
					特别严重		中标人将中标项目转让给他人或将中标项目肢解后分别转让给他人	转让无效;处转让项目金额9‰以上10‰以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;可以责令停业整顿;情节严重的,由市场监管机关吊销营业执照。	
18	招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的处罚		《招标投标法》(2017年12月27日第十二届全国人大常委会第三十一次会议修正) 第七条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。有关行政监督部门依法对招标投标活动实施监督,依法查处招标投标活动中的违法行为。对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分,由国务院规定。 第五十九条 招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的,或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的,责令改正;可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。	工信处	一般		违反本规定,单项合同低于1000万元的	责令改正;可以处中标项目金额5‰以上7‰以下的罚款。	
					严重		违反本规定,单项合同高于1000万元低于5000万元的	责令改正;可以处中标项目金额7‰以上9‰以下的罚款。	
					特别严重		违反本规定,单项合同高于5000万元的	责令改正;可以处中标项目金额9‰以上10‰以下的罚款。	
19	依法必须进行公开招标的项目未经批准擅自		《福建省招标投标条例》第六十八条 违反本条例规定,依法必须进行公开招标的项目未经批准擅自进行邀请招标的,由有关行政监督部门责令招标人重新进行招标,可以并处项目合同金额5‰以上10	工信处	轻微		国有资金不占控股或主导地位的项目	责令限期改正。	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
	行邀请招标 的处罚		%以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以由项目审批部门暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员由上级主管部门或者监察机关依法给予行政处分。		一般		国有资金占控股或主导地位的项目	责令限期改正；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员由上级主管部门或者监察机关依法给予行政处分。	
					严重	A	未能限期改正的国有资金不占控股或主导地位的项目；未能限期改正的国有资金占控股或主导地位，单项合同低于 1000 万元的项目	可以处项目合同金额 5%以上 7%以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员由上级主管部门或者监察机关依法给予行政处分。	
						B	未能限期改正的国有资金占控股或主导地位，单项合同高 1000 万元低于 5000 万元的项目	可以处项目合同金额 7%以上 9%以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员由上级主管部门或者监察机关依法给予行政处分。	
					特别严重		未能限期改正的国有资金占控股或主导地位，单项合同高于 5000 万元的项目	可以处项目合同金额 9%以上 10%以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员由上级主管部门或者监察机关依法给予行政处分。	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
20	应当履行招 标范围、方式 和组织形式 核准手续而 未履行等的 处罚（含 5 个子项）	1. 应当履行招 标范围、方式 和组织形式 核准手续而 未履行的处罚	《福建省招标投标条例》（2006 年福建省十届人大 第 24 次会议通过） 第六十九条 招标人或者招标代理机构违反本 条例规定，有下列行为之一的，由有关行政监督部 门予以警告，责令改正，可以并处 1 万元以上 3 万 元以下罚款；情节严重的，由招标代理机构资格认 定主管部门依法收回招标代理机构的资格证书，并 在 3 年内不予受理其资格申请： （一）应当履行招标范围、方式和组织形式核 准手续而未履行的； （二）不按照经核准的招标范围、方式和组织 形式进行招标的； （三）不具备自行招标条件而自行招标的； （四）未按照规定通过比选等公平竞争方式确 定招标代理机构的； （五）接受同一招标项目的投标咨询服务的	工信处	一般		国有资金不占控股或主导 地位的项目	予以警告，贵 令改正	
		严重					国有资金不占控股或主导 地位拒不改正的项目；国有 资金占控股或主导地位 的项目	予以警告，贵 令改正，并处 1-2 万元的罚 款。	
					特别严 重		国有资金占控股或主导地 位拒不改正的项目	责令改正，并 处 3 万元的罚 款	
21	无正当理由 中途退出评 标等的处罚 （含 4 个子 项）	1. 无正当理由中 途退出评标的处 罚	《福建省招标投标条例》（2006 年福建省十届人大 第 24 次会议通过）第七十条 评标委员会成员违反 本条例规定，有下列情形之一的，由有关行政监督 部门给予警告；情节严重的，取消担任评标委员会 成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项 目的评标，并处 3000 元以上 1 万元以下的罚款； 构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）无正当理由中途退出评标的； （二）应当回避而未回避的； （三）未按照招标文件规定的评标标准和方法评 标的； （四）在评标过程中有违法或者不公正行为的。 上述行为影响评标结果的，评标无效，招标人应当 依法重新评标或者重新招标。	工信处	严重		无正当理由中途退出评标 的	给予警告；情 节严重的，取 消担任评标委 员会成员的资 格，不得再参 加任何依法必 须进行招标项 目的评标，并 处 3 千元以上 5 千元以下的 罚款；构成犯 罪的，依法追 究刑事责任。	
		2. 应当回避而未 回避的处罚					应当回避而未回避的处罚	给予警告；情 节严重的，取 消担任评标委 员会成员的资 格，不得再参 加任何依法必 须进行招标项 目的评标，并 处 3 千元以上 5 千元以下的 罚款；构成犯 罪的，依法追 究刑事责任。	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
		3. 未按照招标文件规定的评标标准和方法评标的处罚					未按照招标文件规定的评标标准和方法评标的	给予警告；情节严重的，取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标，并处3千元以上5千元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	
		4. 在评标过程中有违法或者不正当行为的处罚					在评标过程中有不正当行为的	给予警告；情节严重的，取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标，并处3千元以上5千元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	
					特别严重		在评标过程中有违法行为的	取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标，并处5千元以上1万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	
22	允许他人以自己名义投标的处罚		《福建省招标投标条例》（2006年福建省十届人大第24次会议通过）第七十一条 违反本条例规定，允许他人以自己名义投标的，由有关行政监督部门责令改正，并处1万元以上10万元以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其1年至3年内参加依法必须进行招标项目的投标资格，并予以公告；对单位的主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员分别处5千元以上5万元以下的罚款，并由上级主管部门或者监察机关依法给予行政处分。	工信处	一般		违反本规定，单项合同低于1000万元的	责令改正，并处1万元以上4万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；取消其1年内参加依法必须进行招标项目的投标资格，并予以公告；对单位的主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员分别处5千元以上1万元以下的罚款，并由上级主管部门或者监察机关依法给予行政处分。	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
					严重		违反本规定, 单项合同高于 1000 万元低于 5000 万元的	责令改正, 并处 4 万元以上 7 万元以下罚款; 有违法所得的, 并处没收违法所得; 取消其 2 年内参加依法必须进行招标项目的投标资格, 并予以公告; 对单位的主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员分别处 1 万元以上 3 万元以下的罚款, 并由上级主管部门或者监察机关依法给予行政处分。	
					特别严重		违反本规定, 单项合同高于 5000 万元的	责令改正, 并处 7 万元以上 10 万元以下罚款; 有违法所得的, 并处没收违法所得; 取消其 3 年内参加依法必须进行招标项目的投标资格, 并予以公告; 对单位的主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员分别处 3 万元以上 5 万元以下的罚款, 并由上级主管部门或者监察机关依法给予行政处分。	
23	投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的, 属于虚假、恶意投诉的处罚		《福建省招标投标条例》(2006 年福建省十届人大第 24 次会议通过) 第七十三条 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的, 属于虚假、恶意投诉, 由有关行政监督部门驳回投诉, 并给予警告; 情节严重的, 可以并处 1 万元以下罚款; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。	工信处	一般		投诉人故意捏造事实、伪造证明材料, 首次违法, 未造成损失的	驳回投诉, 并给予警告; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。	
					严重		投诉人故意捏造事实、伪造证明材料, 首次违法, 造成损失的	驳回投诉, 并给予警告, 并处 5 千元以下罚款; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任。	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
					特别 严重		投诉人故意捏造事实、伪造证明材料，多次违法的	驳回投诉，并 给予警告，并 处 5 千元以上 1 万元以下罚 款；构成犯罪 的，依法追究 刑事责任。	
24	建立评标专 家库不符合 规定条件的 处罚等的处 罚(含 6 个子 项)	1. 建立评标专家 库不符合规定条 件的处罚	《福建省招标投标条例》（2006 年福建省十届人大 第 24 次会议通过） 第七十四条 评标专家库管理单位违反本条例 规定，有下列情形之一的，由监察机关或者有关行 政监督部门责令限期改正；逾期不改正的，由监察 机关对单位的主要负责人、直接负责的主管人员和 其他直接责任人员依法给予行政处分： （一）建立评标专家库不符合规定条件的； （二）受聘专家不符合法定条件的； （三）对评聘过程和结果不制作书面记录并存档 的； （四）不建立受聘专家个人工作档案的； （五）未按照规定对受聘专家进行必要培训 的； （六）违反程序和规则提供评标专家的。	工信处	一般		违反本规定的	责令限期改正	
		2. 受聘专家不符 合法定条件的处 罚							
		3. 对评聘过程和 结果不制作书面 记录并存档的处 罚			严重		违反本规定且逾期不改正 的	由监察机关对 单位的主要负 责人、直接负 责的主管人员 和其他直接责 任人员依法给 予行政处分	
		4. 不建立受聘专 家个人工作档案 的处罚							
		5. 未按照规定对 受聘专家进行必 要培训的处罚							
		6. 违反程序和规 则提供评标专家 的处罚							
25	对以分拆项 目、隐瞒有 关情况或者 提供虚假申 报材料等不 正当手段申 请核准、备 案的企业的 处罚		《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发 改委 2017 年第 2 号令） 第五十五条 企业以分拆项目、隐瞒有关情况 或者提供虚假申报材料等不正当手段申请核准、备 案的，项目核准机关不予受理或者不予核准、备案， 并给予警告。	工信处	一般		以分拆项目、隐瞒有关情况 或者提供虚假申报材料等 不正当手段申请核准、备案 的、	不予受理或者 不予核准备 案，并给予警 告	
26	对未按照核 准内容建设 或以欺骗、 贿赂等不正 当手段取得 项目核准文 件的处罚（含 2 个子项）	1. 对实行核准管 理的项目，未依法 办理核准手续开 工建设或者未按 照核准的建设地 点、建设规模、建 设内容等进行建 设的处罚	1. 《行政许可法》 第六十九条第二款 被许可人以欺骗、贿赂等 不正当手段取得行政 许可的，应当予以撤销。 2. 《企业投资项目核准和备案管理条例》（国 务院令 第 673 号） 第十八条 实行核准管理的项目，企业未依照 本条例规定办理核准手续开工建设或者未按照核 准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设的， 由核准机关责令停止建设或者责令停产，对企业处 项目总投资额 1‰以上 5‰以下的罚款；对直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处 2 万元以上 5 万元以下的罚款，属于国家工作人员的，依法给予 处分。	工信处	一般	A	实行核准管理的项目，企业 未依照规定办理核准手续 开工建设或者未按照核准 的建设地点、建设规模、建 设内容等进行建设，项目未 投产的	责令停止建 设，对企业处 项目总投资额 1‰以上 3‰以 下的罚款；对 直接负责的 主管人员和其他 直接责任人员 处 2 万元以上 3 万元以下的 罚款，属于国 家工作人员的 ，依法给予 处分。	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
			以欺骗、贿赂等不正当手段取得项目核准文件，尚未开工建设的，由核准机关撤销核准文件，处项目总投资额1‰以上5‰以下的罚款；已经开工建设的，依照前款规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 3.《企业投资项目核准和备案管理办法》（国家发改委2017年第2号令） 第五十六条 实行核准管理的项目，企业未依法办理核准手续开工建设或者未按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设的，由核准机关责令停止建设或者责令停产，对企业处项目总投资额1‰以上5‰以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款，属于国家工作人员的，依法给予处分。项目应视情况予以拆除或者补办相关手续。		严重	A	实行核准管理的项目，企业未依照规定办理核准手续开工建设或者未按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设，项目已投产的	责令停产，对企业处项目总投资额3‰以上5‰以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款，属于国家工作人员的，依法给予处分。	
			以欺骗、贿赂等不正当手段取得项目核准文件，尚未开工建设的，由核准机关撤销核准文件，处项目总投资额1‰以上5‰以下的罚款；已经开工建设的，依照前款规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。			B	实行核准管理的项目，以欺骗、贿赂等不正当手段取得项目核准文件，不构成犯罪且尚未开工建设的	撤销核准文件，处项目总投资额1‰以上3‰以下的罚款。	
						C	实行核准管理的项目，以欺骗、贿赂等不正当手段取得项目核准文件，构成犯罪的且尚未开工建设的	撤销核准文件，处项目总投资额3‰以上5‰以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	
		2. 对以欺骗、贿赂等不正当手段取得项目核准文件的处罚			特别严重	A	实行核准管理的项目，以欺骗、贿赂等不正当手段取得项目核准文件，开工建设未投产的	责令停止建设，对企业处项目总投资额3‰以上5‰以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款，属于国家工作人员的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	
						B	实行核准管理的项目，以欺骗、贿赂等不正当手段取得项目核准文件，开工建设已投产的	责令停产，对企业处项目总投资额3‰以上5‰以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3万元以上5万元以下的罚款，属于国家工作人员的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
27	对未依法将项目信息或者已备案项目信息变更情况告知备案机关,或者向备案机关提供虚假信息的处罚		《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发改委 2017 年第 2 号令) 第五十七条 实行备案管理的项目,企业未依法将项目信息或者已备案项目信息变更情况告知备案机关,或者向备案机关提供虚假信息的,由备案机关责令限期改正;逾期不改正的,处 2 万元以上 5 万元以下的罚款。	工信处	轻微		实行备案管理的项目,企业未依法将项目信息或者已备案项目信息变更情况告知备案机关,或者向备案机关提供虚假信息的	由备案机关责令限期改正	
					一般		实行备案管理的项目,企业未依法将已备案项目信息变更情况告知备案机关,且逾期不改正的	由备案机关处 2 万元以上 3 万元以下的罚款	
					严重		实行备案管理的项目,企业未依法将项目信息告知备案机关,且逾期不改正的	由备案机关处 3 万元以上 4 万元以下的罚款	
					特别严重		实行备案管理的项目,企业向备案机关提供虚假信息,且逾期不改正的	由备案机关处 4 万元以上 5 万元以下的罚款	
28	对投资建设产业政策禁止投资建设项目的企业的处罚		1.《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令 第 673 号) 第二十条 企业投资建设产业政策禁止投资建设项目的,由县级以上人民政府投资主管部门责令停止建设或者责令停产并恢复原状;对企业处项目总投资额 5%以上 10%以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 5 万元以上 10 万元以下的罚款,属于国家工作人员的,依法给予处分。法律、行政法规另有规定的,依照其规定。 2.《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发改委 2017 年第 2 号令) 第五十八条 企业投资建设产业政策禁止投资建设项目的,由县级以上人民政府投资主管部门责令停止建设或者责令停产并恢复原状;对企业处项目总投资额 5%以上 10%以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 5 万元以上 10 万元以下的罚款,属于国家工作人员的,依法给予处分。法律、行政法规另有规定的,依照其规定。	工信处	严重		企业投资建设产业政策禁止投资建设项目的,且项目已动工未投产的	责令停止建设并恢复原状,对企业处项目总投资额 5%以上 7%以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 5 万元以上 7 万元以下的罚款,属于国家工作人员的,依法给予处分。法律、行政法规另有规定的,依照其规定。	
					特别严重		企业投资建设产业政策禁止投资建设项目的,且项目已投产的	责令停产并恢复原状,对企业处项目总投资额 7%以上 10%以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 7 万元以上 10 万元以下的罚款,属于国家工作人员的,依法给予处分。法律、行政法规另有规定的,依照其规定。	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
29	使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的处罚		《节约能源法》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正） 第七十一条 使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的，由管理节能工作的部门责令停止使用，没收国家明令淘汰的用能设备；情节严重的，可以由管理节能工作的部门提出意见，报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿或者关闭。	工信处	一般		使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的	责令停止使用，没收国家明令淘汰的用能设备	
					严重		使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的，经责令逾期未达到整改要求的	报请本级人民政府责令停业整顿	
					特别严重		使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的，经责令拒不整改的	报请本级人民政府责令关闭	
30	生产单位超过单位产品能耗限额标准用能的处罚		《节约能源法》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正） 第十六条第二款 生产过程中耗能高的产品的生产单位，应当执行单位产品能耗限额标准。对超过单位产品能耗限额标准用能的生产单位，由管理节能工作的部门按照国务院规定的权限责令限期治理。 第七十二条 生产单位超过单位产品能耗限额标准用能，情节严重，经限期治理逾期不治理或者没有达到治理要求的，可以由管理节能工作的部门提出意见，报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿或者关闭。	工信处	一般		生产单位超过单位产品能耗限额标准用能	责令限期治理	
					严重		生产单位超过单位产品能耗限额标准用能，情节严重，经责令没有达到治理要求的	报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令停业整顿	
					特别严重		生产单位超过单位产品能耗限额标准用能，情节严重，经责令逾期不治理的	报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭	
31	从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构提供虚假信息的处罚		《节约能源法》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正） 第七十六条 从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构提供虚假信息的，由管理节能工作的部门责令改正，没收违法所得，并处五万元以上十万元以下罚款。	工信处	轻微		从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构提供虚假信息的	责令改正	
					一般		从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构提供虚假信息的，经责令改正，逾期未整改到位	没收违法所得，并处五万元罚款	
					严重		经责令拒不改正的	没收违法所得，并处十万元罚款	
32	无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制的处罚		《节约能源法》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正） 第七十七条 违反本法规定，无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制的，由管理节能工作的部门责令限期改正；逾期不改正的，处五万元以上二十万元以下罚款。	工信处	轻微		无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制的	责令限期改正	
					一般		无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制的。经责令改正，逾期未整改到位	处五万元罚款	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
					严重		责令限期改,经责令拒不改正的	处十万元罚款	
33	重点用能单位未按规定报送能源利用状况报告或者报告内容不实的处罚		《节约能源法》(2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正) 第八十二条 重点用能单位未按照本法规定报送能源利用状况报告或者报告内容不实的,由管理节能工作的部门责令限期改正;逾期不改正的,处一万元以上五万元以下罚款。	工信处	轻微		未按规定报送能源利用状况报告,或者报告内容不实的	责令限期改正	
					一般		未按规定报送能源利用状况报告或者报告内容不实,经责令逾期不改正的	处1万元罚款	
					严重		二次未按规定报送能源利用状况报告或者报告内容不实的	处1-3万元罚款	
					特别严重		三次以上未按规定报送能源利用状况报告或者报告内容不实的	处3-5万元罚款	
34	对节能管理制度不健全、节能措施不落实、能源利用效率低的重点用能单位的处罚		《节约能源法》 第五十四条 管理节能工作的部门应当对重点用能单位报送的能源利用状况报告进行审查。对节能管理制度不健全、节能措施不落实、能源利用效率低的重点用能单位,管理节能工作的部门应当开展现场调查,组织实施用能设备能源效率检测,责令实施能源审计,并提出书面整改要求,限期整改。 第八十三条 重点用能单位无正当理由拒不落实本法第五十四条规定的整改要求或者整改没有达到要求的,由管理节能工作的部门处十万元以上三十万元以下罚款。	工信处	轻微		节能管理制度不健全、节能措施不落实、能源利用效率低的	责令实施能源审计,并提出书面整改要求,限期整改	
					一般		节能管理制度不健全、节能措施不落实、能源利用效率低的,经责令整改没有达到要求的	处10万元罚款	
					严重		节能管理制度不健全、节能措施不落实、能源利用效率低的,经责令拒不落实整改要求的	处10-20万元罚款	
					特别严重		节能管理制度不健全、节能措施不落实、能源利用效率低的,经责令拒不落实整改要求,且造成能源严重浪费的	处20-30万元罚款	
35	重点用能单位未按照《节约能源法》规定设立能源管理岗位,聘任能源管理负责人,并报管理节能工作的部门和有关部门备案的处罚		《节约能源法》(2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正) 第八十四条 重点用能单位未按照本法规定设立能源管理岗位,聘任能源管理负责人,并报管理节能工作的部门和有关部门备案的,由管理节能工作的部门责令改正;拒不改正的,处一万元以上三万元以下罚款。	工信处	轻微		1.未按规定设立能源管理岗位 2.未聘任能源管理负责人。 3.未报管理节能工作的部门和有关部门备案的	责令改正	
					一般		经责令改正,逾期未整改到位,仍有以下情形的: 1.未按规定设立能源管理岗位; 2.未聘任能源管理负责人; 3.未报管理节能工作的部门和有关部门备案的	各处1万元罚款	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办处室	违法程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
					严重		经责令拒不改正的	处3万元罚款	
36	重点用能单位违反规定, 未按规定编制节能规划、节能计划, 开展能源审计的处罚		《福建省节约能源条例》(2012年7月27日福建省第十一届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过, 2018年11月23日修正) 第四十六条 重点用能单位违反本条例第三十一条、第三十二条第一款第(一)项规定, 未按规定编制节能规划、节能计划, 开展能源审计的, 由县级以上地方人民政府节能主管部门责令限期改正; 逾期不改的, 处一万元以上五万元以下的罚款。 重点用能单位违反第三十二条第一款第(二)项规定, 未按规定开展能源计量数据在线采集、实时监测的, 由县级以上地方人民政府质量技术监督主管部门责令限期改正; 逾期不改的, 处一万元以下罚款。	工信处	轻微		未按规定编制节能规划、节能计划, 开展能源审计的	县级以上地方人民政府节能主管部门责令限期改正	
					一般		未按规定编制节能规划、节能计划, 开展能源审计的, 经责令改正, 逾期未整改到位	处一万元罚款	
					严重		经责令拒不改正的	处五万元罚款	
37	违反《福建省促进散装水泥发展条例》规定有关行为的处罚(含6个子项)	1. 未按规定使用散装水泥的处罚	《福建省促进散装水泥发展条例》(2009年福建省第十一届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过, 自2010年1月1日起施行, 2018年11月23日修正) 第二十三条 依照本条例规定应当使用散装水泥的工程项目, 以及县级以上地方人民政府规定禁止现场搅拌混凝土、砂浆区域范围内的工程项目, 必须按照使用散装水泥, 预拌混凝土或者预拌砂浆的要求编制工程概算、预算、决算, 工程项目因使用预拌混凝土或者预拌砂浆增加的费用应当列入工程造价。 依法必须招标的工程项目, 招标人或者招标代理机构应当按照本条例的规定将使用散装水泥、预拌混凝土或者预拌砂浆的要求列入招标文件。 工程监理单位按照建设工程承包合同的约定, 对被监理工程的施工承包单位使用散装水泥、预拌混凝土或者预拌砂浆的情况进行监理。 第二十五条 违反本条例规定, 有下列行为之一的, 由县级以上地方人民政府散装水泥行政主管部门予以处罚: (一) 未按本条例第十六条规定使用散装水泥的, 应当责令建设单位改正, 对建设单位按照其低于规定使用散装水泥的数量, 每吨处以三十元的罚款, 并在当地新闻媒体上予以通报; (二) 未按本条例第十六条第二款、第二十二规定履行备案手续的, 责令限期改正; 逾期不改正的, 处一万元以上五万元以下的罚款; (三) 违反本条例第十七条规定, 预拌混凝土和预拌砂浆及水泥制品生产企业使用袋装水泥的, 责令改正, 按每立方米混凝土、砂浆一百元或者每吨袋装水泥三百元处以罚款, 并对单位负责人给予警告; (四) 违反本条例第二十条规定, 拒不提供生产、销售、采购水泥的票据及相关资料的, 责令限期改正, 对单位负责人给予警告; 逾期不改正的, 处一万元以上三万元以下的罚款; (五) 不符合本条例第二十二所列情形, 在	工信处	一般		未按规定使用散装水泥的	责令限期整改	
					严重		对建设单位按照其低于规定使用散装水泥的数量	每吨处以三十元的罚款, 并在当地新闻媒体上予以通报;	
		2. 未按《福建省促进散装水泥发展条例》规定履行备案手续的处罚			一般		未履行备案手续的	责令限期改正	
					严重		未履行备案手续, 逾期不改正的	处一万元以上五万元以下的罚款	
		3. 违反《福建省促进散装水泥发展条例》规定, 预拌混凝土和预拌砂浆及水泥制品生产企业使用袋装水泥的处罚			一般		预拌混凝土和预拌砂浆及水泥制品生产企业使用袋装水泥的	责令改正, 按每立方米混凝土、砂浆一百元或者每吨袋装水泥三百元处以罚款, 并对单位负责人给予警告	
		4. 违反规定, 拒不提供生产、销售、采购水泥的票据及相关资料的处罚			一般		拒不提供生产、销售、采购水泥的票据及相关资料的	责令限期改正, 对单位负责人给予警告	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
			施工现场搅拌混凝土、砂浆的，按现场搅拌的混凝土、砂浆量每立方米处以一百元的罚款，并在当地新闻媒体上予以通报； （六）违反本条例第二十三条规定的，责令限期改正；逾期不改正的，处以一万元以上三万元以下的罚款。		严重		拒不提供生产、销售、采购水泥的票据及相关资料，逾期不改正的。	处以一万元以上三万元以下的罚款	
		5. 不符合《福建省促进散装水泥发展条例》所列情形，在施工现场搅拌混凝土、砂浆的处罚	一般			在施工现场搅拌混凝土、砂浆的	按现场搅拌的混凝土、砂浆量每立方米处以一百元的罚款，并在当地新闻媒体上予以通报		
		6. 违反《福建省促进散装水泥发展条例》第二十三条规定的处罚	一般			违法有关规定，未按照使用散装水泥、预拌混凝土或者预拌砂浆的要求编制工程概算、预算、决算的	责令限期改正		
			严重			违法有关规定，未按照使用散装水泥、预拌混凝土或者预拌砂浆的要求编制工程概算、预算、决算，逾期不改正的	处以一万元以上三万元以下的罚款。		
38	建设单位在禁止使用粘土制品的区域内使用粘土制品的处罚		《福建省发展应用新型墙体材料管理办法》 （2007年福建省人民政府第99号令发布，自2007年11月1日起施行，2018年8月3日修正） 第二十条 在禁止使用粘土制品的区域，建设单位不得以任何理由指定工程设计、施工单位选用粘土制品。 设计单位应当根据有关规定设计采用新型墙体材料，并按照相应的标准和技术规范进行设计，在图纸上标明所设计使用的新型墙体材料规格、型号、性能等技术指标。 施工单位应当按照设计文件的要求使用新型墙体材料，并按照相应的施工技术规程和设计要求进行施工。 监理单位按照建设工程监理合同的约定，对施工单位使用新型墙体材料的情况进行监理；依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，对墙体施工质量实施监理。 第二十五条 违反本办法第二十条规定的，由县级以上人民政府新材行政主管部门责令改正，并处以1万元以上3万元以下罚款。	工信处	严重		在禁止使用粘土制品的区域，选用粘土制品的	责令改正，并处以1万元以上3万元以下罚款	
39	新建、扩建粘土砖（瓦）生产项目的处罚（含3个子项）	1. 违反规定新建、扩建实心粘土砖（瓦）生产项目的处罚	《福建省发展应用新型墙体材料管理办法》 （2007年福建省人民政府第99号令发布，自2007年11月1日起施行，2018年8月3日修正） 第二十一条 禁止新建、扩建实心粘土砖（瓦）生产项目。 现有的实心粘土砖（瓦）生产企业，应当进行技术改造，逐步转产新型墙体材料；尚未转产的，不得异地搬迁生产、生产企业应当将其现有生产规模书面告知新材管理机构。 在设区的市城市市区、县（市）人民政府所在地城市市区以及经济技术开发区内，2009年1月1日起禁止生产实心粘土砖（瓦），2013年1月1	工信处	一般		新建、扩建实心粘土砖（瓦）生产项目	责令限期改正，并处以3000元以上3万元以下的罚款	
					严重		逾期未改正的	由县级以上人民政府依法责令关闭	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
		2.违反规定在禁止生产实心粘土砖（瓦）的区域内生产实心粘土砖（瓦）的处罚	日起禁止生产空心粘土砖；其他区域禁止生产粘土制品的时限，由县（市、区）人民政府根据省人民政府的要求和实际情况确定。 第二十六条 违反本办法第二十一条规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府新材行政主管部门责令限期改正，并处以 3000 元以上 3 万元以下的罚款；逾期未改正的，由县级以上人民政府依法责令关闭： （一）新建、扩建实心粘土砖（瓦）生产项目； （二）在禁止生产实心粘土砖（瓦）的区域内生产实心粘土砖（瓦）； （三）异地搬迁生产实心粘土砖（瓦）。		一般		在禁止生产实心粘土砖（瓦）的区域内生产实心粘土砖（瓦）	责令限期改正，并处以 3000 以上 3 万元以下的罚款	
		严重				逾期未改正的	由县级以上人民政府依法责令关闭		
		一般				异地搬迁生产实心粘土砖（瓦）	责令限期改正，并处以 3000 以上 3 万元以下的罚款		
		严重				逾期未改正的	由县级以上人民政府依法责令关闭		
40	新建、改建、扩建建设工程违规使用粘土制品的处罚		《福建省发展应用新型墙体材料管理办法》（2007 年福建省人民政府第 99 号令发布，自 2007 年 11 月 1 日起施行，2018 年 8 月 3 日修正） 第二十三条 新建、改建、扩建建设工程的，按下列规定禁止使用粘土制品，经县级以上人民政府文物主管部门确认为具有文物价值的古建筑物和构筑物的修缮，或者经有关部门确认建筑结构有特殊要求的建设工程，确需使用粘土制品的除外： （一）设区的市城市市区、县（市）人民政府所在地城市市区以及经济技术开发区，在 2008 年 12 月 31 日之前分期分批禁止使用实心粘土砖（瓦）； （二）设区的市城市市区、经济技术开发区，自 2011 年 1 月 1 日起禁止使用空心粘土制品； （三）县（市）人民政府所在地城市市区，自 2013 年 1 月 1 日起禁止使用空心粘土制品； （四）其他区域禁止使用制品的时限，由县（市、区）人民政府根据省人民政府的要求和实际情况确定。 前款（一）、（二）、（三）项规定区域内，禁止使用粘土制品砌筑围墙和构筑临时建筑，但使用已建建设工程拆除的实心粘土砖（瓦）除外。 农村村民住宅建设应当逐步减少使用粘土制品。 第二十七条 建设单位违反本办法第二十三条规定在禁止使用粘土制品的区域内使用粘土制品的，由县级以上人民政府新材行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的处以 3000 元以上 3 万元以下的罚款。	工信处	一般		新建、改建、扩建建设工程违规使用粘土制品的	责令限期改正	
					严重		逾期未改正的	处以 3000 元以上 3 万元以下的罚款	
41	危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的（含 6 个子项）	1.擅自改变用电类别的	1.《中华人民共和国电力法》 第三十二条 用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。对危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序的，供电企业有权制止。 第六十五条 违反本法第三十二条规定，危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的，由电力管理部门责令改正，给予警告；情节严重或者拒绝改正的，可以中止供电，可以并处五万元以下的罚款。2.《供用电监督管理办法》 第二十八条 电力管理部门对危害供电、用电安全，扰乱正常供电、用电秩序的行	工信处	一般		首次擅自改变用电类别的	责令改正，给予警告	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
			为，除协助供电企业追缴电费外，应分别给予下列处罚：1、擅自改变用电类别的，应责令其改正，给予警告；再次发生的，可下达中止供电命令，并处以一万元以下的罚款。		严重		再次擅自改变用电类别的	责令改正，可下达中止供电命令，并处10000元罚款 个人罚5000元以下、单位罚5000元及以上10000元以下	
		2. 擅自超过合同约定的容量用电的	1.《中华人民共和国电力法》第三十二条 用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。对危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序的，供电企业有权制止。第六十五条 违反本法第三十二条规定，危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的，由电力管理部门责令改正，给予警告；情节严重或者拒绝改正的，可以中止供电，可以并处五万元以下的罚款。2.《供用电监督管理办法》第二十八条 电力管理部门对危害供电、用电安全，扰乱正常供电、用电秩序的行为，除协助供电企业追缴电费外，应分别给予下列处罚：2、擅自超过合同约定的容量用电的，应责令其改正，给予警告；拒绝改正的，可下达中止供电命令，并按私增容量每千瓦（或每千伏安）100元，累计总额不超过五万元的罚款。		一般		擅自私增容量用电的	责令改正，给予警告	
					严重		拒绝改正的	可下达中止供电命令，并处每千瓦（或每千瓦时）100元，累计总额不超过五万元的罚款	
		3. 擅自超过计划分配的用电指标用电的	1.《中华人民共和国电力法》第三十二条 用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。对危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序的，供电企业有权制止。第六十五条 违反本法第三十二条规定，危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的，由电力管理部门责令改正，给予警告；情节严重或者拒绝改正的，可以中止供电，可以并处五万元以下的罚款。2.《供用电监督管理办法》第二十八条 电力管理部门对危害供电、用电安全，扰乱正常供电、用电秩序的行为，除协助供电企业追缴电费外，应分别给予下列处罚：3、擅自超过计划分配的用电指标用电的，应责令其改正，给予警告，并按超用电量、电量分别处以每千瓦每次5元和每千瓦时十倍电度电价，累计总额不超过五万元的罚款；拒绝改正的，可下达中止供电命令。		一般		擅自超过计划分配的用电指标用电的	责令改正，给予警告，并对擅自超用电量、电量分别处以每千瓦每次5元和每千瓦时十倍电度电价，累计总额不超过五万元的罚款	
					严重		拒绝改正的	可下达中止供电命令，并对擅自超用电量、电量分别处以每千瓦每次5元和每千瓦时十倍电度电价，累计总额不超过五万元的罚款	
		4. 擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备，或者擅自启用已经被供电企业查封的电力设备的	1.《中华人民共和国电力法》第三十二条 用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。对危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序的，供电企业有权制止。第六十五条 违反本法第三十二条规定，危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的，由电力管理部门责令改正，给予警告；情节严重或者拒绝改正的，可以中止供电，可以并处五万元以下的罚款。2.《供用电监督管理办法》第二十八条 电力管理部门对危害供电、用电安全，扰乱正常供电、用电秩序的行为，除协助供电企业追缴电费外，应分别给予下列处罚：4、擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备，或者擅自启用已经被供电企业查封的电力设备的，应责令其改正，给予警告；启用电		轻微		擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备，或者擅自启用已经被供电企业查封的电力设备	责令改正，给予警告	
					一般		启用电设备危及电网安全，但未造成危害后果的	可下达中止供电决定，并处以每次10000元以下罚款	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
			力设备危及电网安全的，可下达中止供电命令，并处每次二万元以下的罚款。		严重		启用电力设备危及电网安全，造成危害后果的，如：影响其他用户用电等	可下达中止供电决定，并处以每次 10000 及以上 20000 元以下罚款	
41	危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的(含 6 个子项)	5.擅自迁移、更动或者擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷控制装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备，虽不构成窃电和超指标用电，却又危及电网安全的	1.《中华人民共和国电力法》第三十二条 用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。对危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序的，供电企业有权制止。第六十五条 违反本法第三十二条规定，危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的，由电力管理部门责令改正，给予警告；情节严重或者拒绝改正的，可以中止供电，可以并处五万元以下的罚款。2.《供用电监督管理办法》第二十八条 电力管理部门对危害供电、用电安全，扰乱正常供电、用电秩序的行为，除协助供电企业追缴电费外，应分别给予下列处罚：5、擅自迁移、更动或者擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷控制装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备，且不构成窃电和超指标用电的，应责令其改正，给予警告；造成他人损害的，还应责令其赔偿，危及电网安全的，可下达中止供电命令，并处以三万元以下的罚款。		轻微		擅自迁移、更动或者擅自操作规定企业的用电计量装置、电力负荷控制装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备，且不构成窃电和超指标用电，未造成他人损害的	责令改正，给予警告	
					一般		擅自迁移、更动或者擅自操作规定企业的用电计量装置、电力负荷控制装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备，且不构成窃电和超指标用电的；造成他人损害的	责令其改正，给予警告；并应责令其赔偿	
					严重		擅自迁移、更动或者擅自操作规定企业的用电计量装置、电力负荷控制装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备，且不构成窃电和超指标用电的；危及电网安全，但未造成电网安全事故的	可下达中止供电命令，并处以 15000 元以下罚款	
					特别严重		擅自迁移、更动或者擅自操作规定企业的用电计量装置、电力负荷控制装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备，且不构成窃电和超指标用电的；危及电网安全，造成电网安全事故的	可下达中止供电命令，并处以 15000 元及以上 30000 元以下罚款	
					轻微		未经供电企业许可，擅自引入、供出电力或者将自备电源擅自并网的	责令改正，给予警告	
					一般		拒绝改正，电压等级为 10kV 及以下的	可下达中止供电命令，并处以 10000 元以下罚款	
					严重		拒绝改正，电压等级为 35kV 的	可下达中止供电命令，并处以 10000 及以上 30000 元以下罚款	
					特别严重		拒绝改正，电压等级为 110kV 及以上的	可下达中止供电命令，并处以 30000 及以上 50000 元以下罚款	
		6. 未经供电企业许可，擅自引入、供出电力或者将自备电源擅自并网的	1.《中华人民共和国电力法》第三十二条 用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。对危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序的，供电企业有权制止。第六十五条 违反本法第三十二条规定，危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的，由电力管理部门责令改正，给予警告；情节严重或者拒绝改正的，可以中止供电，可以并处五万元以下的罚款。2.《供用电监督管理办法》第二十八条 电力管理部门对危害供电、用电安全，扰乱正常供电、用电秩序的行为，除协助供电企业追缴电费外，应分别给予下列处罚：6、未经供电企业许可，擅自引入、供出电力或者将自备电源擅自并网的，应责令其改正，给予警告；拒绝改正的，可下达中止供电命令，并处以五万元以下的罚款。						

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
42	盗窃电能的		1.《电力供应与使用管理条例》 第三十一条：禁止窃电行为。窃电行为包括：（一）在供电企业的供电设施上，擅自接线用电；（二）绕越供电企业的用电计量装置用电；（三）伪造或者开启法定的或者授权的计量检定机构加封的用电计量装置封印用电；（四）故意损坏供电企业用电计量装置；（五）故意使供电企业的用电计量装置计量不准或失效；（六）采用其他方法窃电。 第四十一条： 违反本条例第三十一条规定，盗窃电能的，由电力管理部门责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费5倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 2.《福建省电力设施建设和供用电秩序维护条例》 第四十三条 禁止窃电行为。窃电行为包括：（一）在供电企业的供电设施上擅自接线用电；（二）绕越用电计量装置用电；（三）伪造或者开启法定计量检定机构或者供电企业加封的用电计量装置封印用电；（四）故意损坏计量装置用电或者致使计量装置不准确；（五）私自调整分时计费表时段或者时钟；（六）使用非法充值方式用电；（七）私自增加变压器容量或者变更铭牌参数，导致少交基本电费；（八）其他法律法规规定的窃电行为。任何单位和个人不得教唆、胁迫、指使、协助他人窃电或者向他人传授窃电方法。	工信处	轻微		盗窃电能金额达500元以下	责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费1至2倍的罚款	
					一般		盗窃电能金额达500元及以上1000元以下	责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费1至3倍的罚款	
					严重		盗窃电能金额达1000元及以上2000元以下	责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费2至4倍的罚款	
					特别严重		盗窃电能金额达2000元及以上3000元以下	责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费3至5倍的罚款	
43	对从事危害电力设施行为的（含13个子项）	1. 扰乱发电厂、变电站等生产区域的生产秩序，或者移动、损坏发电厂、变电站等场所内用于生产的设施、器材和安全警示标志的 2. 在危及发电设施附属的专用管沟（线）的保护区内，擅自取土、挖沙、采石、打桩、钻探、修坟和进行其他挖掘作业，兴	1.《中华人民共和国电力法》 第五十二条 任何单位和个人不得危害发电设施、变电设施和电力线路设施及其有关辅助设施。在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全的作业的，应当经国务院有关电力设施保护的规定，经批准并采取确保电力设施安全的措施后，方可进行作业。 第五十四条 任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经电力管理部门批准并采取安全措施后，方可进行作业。 第六十八条 违反本法第五十二条第二款和第五十四条规定，未经批准或者采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。 2.《电力设施保护条例》 第十四条 任何单位或个人，不得从事下列危害电力线路设施的行为：（一）向电力线路设施射击；（二）向导线抛掷物体；（三）在架空电力线路导线两侧各300米的区域内放风筝；（四）擅自在导线上接用电器设备；（五）擅自攀登杆塔或在杆塔上架设电力线、通信线、广播线，安装广播喇叭；（六）利用杆塔、拉线作起重牵引地锚；（七）在杆塔、拉线上拴牲畜、悬挂物体、攀附农作物；（八）在杆塔、拉线基础的规定范围内取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品；（九）在杆塔内（不含杆塔与杆塔之间）或杆塔与拉线之间修筑道路；（十）拆卸杆塔或拉线上的器材，移动、损坏永久性标志或标志牌；（十一）其他危害电力线路设施的行为。 第二十七条 违反本条例规定，危害发电设施、变	工信处	轻微		扰乱发电厂、变电站等生产区域的生产秩序，未造成检修，操作中中断者；或者移动、损坏发电厂、变电站等场所内安全警示标志	责令限期改正，逾期不改正的，处3000元以下罚款	
					一般		扰乱发电厂、变电站等生产区域的生产秩序，造成无法正常进行办公、巡视检查作业，未造成检修或操作中中断；移动、损坏发电厂、变电站等场所内用于生产的辅助设施、器材未造成发电厂减出力或变电站减负荷	责令限期改正，逾期不改正的，处3000元及以上6000元以下罚款	
					严重		扰乱发电厂、变电站等生产区域的生产秩序，已造成正常生产中中断；或者移动、损坏发电厂、变电站等场所内用于生产的设施、器材，造成发电厂减出力或变电站减负荷	责令限期改正，逾期不改正的，处6000元及以上10000元以下罚款	
					轻微		在危及发电设施附属的专用管沟（线）的保护区内，擅自取土挖沙修坟等挖掘作业	责令限期改正，逾期不改正的，处3000元以下罚款	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
		建建筑物、构筑物，倾倒含有化学腐蚀性物质的液体和其他废弃物的	电设施和电力线路设施的，由电力管理部门责令改正；拒不改正的，处10000元以下的罚款。3.《福建省电力设施建设保护和供用电秩序维护条例》第二十一条 禁止实施下列危害电力设施的行为：（一）扰乱发电厂、变电站等生产区域的生产秩序，或者移动、损坏发电厂、变电站等场所内用于生产的设施、器材和安全警示标志；（二）在危及发电设施附属的专用管沟（线）的保护区内，擅自取土、挖沙、采石、打桩、钻探、修坟和进行其他挖掘作业，兴建建筑物、构筑物，倾倒含有化学腐蚀性物质的液体和其他废弃物；（三）在发电厂、热电厂、变电站附近从事焚烧或者堆放易燃易爆物品、漂浮物，搭盖遮盖物等可能危及电力设施安全的；（四）在火力发电厂的灰坝或者用于水力发电的水库大坝上挖掘取土，兴建建筑物、构筑物或者种植农作物等危害坝体安全的；（五）损坏、封堵电力专用铁路、公路、桥梁、码头、航道和检修道路；（六）放飞可能影响电力线路设施安全的升空物体或者在线路周围搭盖可能危及线路运行安全的遮盖物、垃圾场；（七）挖掘、破坏、堵塞、占压架空电力线路接地装置；（八）移动、损坏、拆卸电力线路的杆塔、变压器材、导线、拉线、控制信号传输线缆等设施或其标志；（九）擅自攀登杆塔、搭接电力线路以及在杆塔上架设其他线路、安装其他设施；（十）擅自开启、进入电力电缆沟、工井、隧道或者在地下电缆上浇灌水泥；（十一）损坏海底、江河电缆或者管道，以及实施其他影响海底、江河电缆正常使用的；（十二）其他危害电力设施的行为。第五十六条：违反本条例第二十一条、第二十二条、第二十三条规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府电力行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，按照下列规定处以罚款：（一）从事危害电力设施行为的，处一千元以上一万元以下罚款；（二）在电力线路保护区内从事危害电力线路安全行为的，处五千元以上一万元以下罚款；（三）从事危及架空电力线路杆塔、拉线基础安全作业的，处五千元以上一万元以下罚款。		一般		在危及发电设施附属的专用管沟（线）的保护区内，擅自采石、打桩、钻探等挖掘作业；倾倒含有化学腐蚀性物质的液体和其他废弃物但未渗漏进管沟	责令限期改正，逾期不改正的，处3000元及以上6000元以下罚款	
		3.在发电厂、热电厂、变电站附近从事焚烧或者堆放易燃易爆物品、漂浮物，搭盖遮盖物等可能危及电力设施安全的			严重		在危及发电设施附属的专用管沟（线）的保护区内，兴建建筑物、构筑物；倾倒含有化学腐蚀性物质的液体和其他废弃物，且渗漏进管沟	责令限期改正，逾期不改正的，处6000元及以上10000元以下罚款	
					轻微		在发电厂、热电厂、变电站附近从事堆放易燃物、漂浮物等可能危及电力设施安全的	责令限期改正，逾期不改正的，处3000元以下罚款	
					一般		在发电厂、热电厂、变电站附近从事搭盖遮盖物的行为，可能危及电力设施安全的	责令限期改正，逾期不改正的，处3000元及以上6000元以下罚款	
					严重		在发电厂、热电厂、变电站附近从事焚烧或者堆放易燃易爆物品等严重危及电力设施安全的	责令限期改正，逾期不改正的，处6000元及以上10000元以下罚款	
		4.在火力发电厂的灰坝或者用于水力发电的水库大坝上挖掘取土，兴建建筑物、构筑物或者种植农作物等危害坝体安全的			轻微		在火力发电厂的灰坝或者水电站的水库大坝上挖掘取土、不影响火电厂正常堆灰（渣）或者水电站正常蓄水的	责令限期改正，逾期不改正的，处3000元以下罚款	
					一般		在火力发电厂的灰坝或者用于水力发电的水库大坝上兴建建筑物、构筑物或者种植农作物等危害坝体安全的，不影响火电厂正常堆灰（渣）或者水电站正常蓄水的	责令限期改正，逾期不改正的，处3000元及以上6000元以下罚款	
					严重		在火力发电厂的灰坝或者用于水力发电的水库大坝上挖掘取土，兴建建筑物、构筑物或者种植农作物等危害坝体安全的，影响火电厂正常堆灰（渣）或者水电站正常蓄水的	责令限期改正，逾期不改正的，处6000元及以上10000元以下罚款	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
43	对从事危害电力设施行为的（含 13 个子项）	5. 损坏、封堵电力专用铁路、公路、桥梁、码头、航道和检修道路的	1.《中华人民共和国电力法》 第五十二条 任何单位和个人不得危害发电设施、变电设施和电力线路设施及其有关辅助设施。在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全的作业的，应当安全国务院有关电力设施保护的规定，经批准并采取确保电力设施安全的措施后，方可进行作业。 第五十四条 任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经电力管理部门批准并采取安全措施后，方可进行作业。 第六十八条 违反本法第五十二条第二款和第五十四条规定，未经批准或者采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。 2.《电力设施保护条例》 第十四条 任何单位或个人，不得从事下列危害电力线路设施的行为：（一）向电力线路设施射击；（二）向导线抛掷物体；（三）在架空电力线路导线两侧各 300 米的区域内放风筝；（四）擅自在导线上接用电器设备；（五）擅自攀登杆塔或在杆塔上架设电力线、通信线、广播线，安装广播喇叭；（六）利用杆塔、拉线作起重牵引地锚；（七）在杆塔、拉线上拴牲畜、悬挂物体、攀附农作物；（八）在杆塔、拉线基础的规定范围内取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品；（九）在杆塔内（不含杆塔与杆塔之间）或杆塔与拉线之间修筑道路；（十）拆卸杆塔或拉线上的器材，移动、损坏永久性标志或标志牌；（十一）其他危害电力线路设施的行为。 第二十七条 违反本条例规定，危害发电设施、变电设施和电力线路设施的，由电力管理部门责令改正；拒不改正的，处 10000 元以下的罚款。 3.《福建省电力设施建设保护和供用电秩序维护条例》 第二十一条 禁止实施下列危害电力设施的行为：（一）扰乱发电厂、变电站等生产区域的生产秩序，或者移动、损坏发电厂、变电站等场所内用于生产的设施、器材和安全警示标志；（二）在危及发电设施附属的专用管沟（线）的保护区内，擅自取土、挖沙、采石、打桩、钻探、修坟和进行其他挖掘作业，兴建建筑物、构筑物，倾倒含有化学腐蚀性物质的液体和其他废弃物；（三）在发电厂、热电厂、变电站附近从事焚烧或者堆放易燃易爆物品、漂浮物，搭盖遮盖物等可能危及电力设施安全的；（四）在火力发电厂的灰坝或者用于水力发电的水库大坝上挖掘取土，兴建建筑物、构筑物或者种植农作物等危害坝体安全的；（五）损坏、封堵电力专用铁路、公路、桥梁、码头、航道和检修道路；（六）放飞可能影响电力线路设施安全的升空物体或者在线路周围搭盖可能危及线路运行安全的遮盖物、垃圾场；（七）挖掘、破坏、堵塞、占压架空电力线路接地装置；（八）移动、损坏、拆卸电力线路的杆塔、变压器材、导线、拉线、控制信号传输线缆等设施或其标志；（九）擅自攀登杆塔、搭接电力线路以及在杆塔上架设其他线路、安装其他设施；（十）擅自开启、进入电力电缆沟、工井、隧道或者在地下电缆上浇灌水泥；（十一）损坏海底、江河电缆或者管道，以及实施其他影响海底、江河电缆正常使用的；（十二）其他危害电力设施的行为。 第五十六条：违反本条例第二十一条、第二十二条、第二十三条规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府电力行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，按照下列规定处以罚款：（一）从事危害电力设施行为		轻微	封堵电力专用铁路、公路、桥梁、码头、航道和检修道路，未影响电力正常经营生产的	责令限期改正，逾期不改正的，处 3000 元以下罚款		
				一般	损坏电力专用铁路、公路、桥梁、码头、航道和检修道路，未影响电力正常经营生产的	责令限期改正，逾期不改正的，处 3000 元及以上 6000 元以下罚款			
				严重	损坏、封堵电力专用铁路、公路、桥梁、码头、航道和检修道路，影响电力正常经营生产的	责令限期改正，逾期不改正的，处 6000 元及以上 10000 元以下罚款			
		6. 放飞可能影响电力线路设施安全的升空物体或者在线路周围搭盖可能危及线路运行安全的遮盖物、垃圾场的		轻微	放飞可能影响电力线路设施安全升空物的	责令限期改正，逾期不改正的，处 3000 元以下罚款			
				一般	在电力线路保护区外搭盖可能危及线路运行安全遮盖物、垃圾场的	责令限期改正，逾期不改正的，处 3000 元及以上 6000 元以下罚款			
				严重	在电力线路保护区内搭盖可能危及线路运行安全遮盖物、垃圾场的	责令限期改正，逾期不改正的，处 6000 元及以上 10000 元以下罚款			
				7. 挖掘、破坏、堵塞、占压架空电力线路接地装置的	轻微	挖掘、破坏、堵塞、占压架空电力线路接地装置，数量为 1 根的	责令限期改正，逾期不改正的，处 3000 元以下罚款		
					一般	挖掘、破坏、堵塞、占压架空电力线路接地装置，数量为 2 根的	责令限期改正，逾期不改正的，处 3000 元及以上 6000 元以下罚款		

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
			的，处一千元以上一万元以下罚款；（二）在电力线路保护区内从事危害电力线路安全行为的，处五千元以上一万元以下罚款；（三）从事危及架空电力线路杆塔、拉线基础安全作业的，处五千元以上一万元以下罚款。		严重		挖掘、破坏、堵塞、占压架空电力线路接地装置，数量为3根及以上的	责令限期改正，逾期不改正的，处6000元以上10000元以下罚款	
		8. 移动、损坏、拆卸电力线路的杆塔、变压器材、导线、拉线、控制信号传输线缆等设施或其标志的			轻微		损坏、拆卸电力线路的杆塔、变压器材、导线、拉线、控制信号传输线缆等设施或其标志的，不影响电力设施安全运行或正常使用的；移动电力设施标志的	责令限期改正，逾期不改正的，处3000元以下罚款	
					一般		损坏、拆卸电力线路的杆塔、变压器材、导线、拉线、控制信号传输线缆等设施或其标志的，影响电力设施安全运行或正常使用的	责令限期改正，逾期不改正的，处3000元以上6000元以下罚款	
					严重		移动电力线路的杆塔、变压器材、导线、拉线、控制信号传输线缆等设施的	责令限期改正，逾期不改正的，处6000元以上10000元以下罚款	
43	对从事危害电力设施行为的（含13个子项）	9. 擅自攀登杆塔、搭接电力线路以及在杆塔上架设其他线路、安装其他设施的	1. 《中华人民共和国电力法》 第五十二条 任何单位和个人不得危害发电设施、变电设施和电力线路设施及其有关辅助设施。在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全的作业的，应当经国务院有关电力设施保护的规定，经批准并采取确保电力设施安全的措施后，方可进行作业。 第五十四条 任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经电力管理部门批准并采取安全措施后，方可进行作业。 第六十八条 违反本法第五十二条第二款和第五十四条规定，未经批准或者采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。 2. 《电力设施保护条例》 第十四条 任何单位或个人，不得从事下列危害电力线路设施的行为：（一）向电力线路设施射击；（二）向导线抛掷物体；（三）在架空电力线路导线两侧各300米的区域内放风筝；（四）擅自在导线上接用电器设备；（五）擅自攀登杆塔或在杆塔上架设电力线、通信线、广播线，安装广播喇叭；（六）利用杆塔、拉线作起重牵引地锚；（七）在杆塔、拉线上拴牲畜、悬挂物体、攀附农作物；（八）在杆塔、拉线基础的规定范围内取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品；（九）在杆塔内（不含杆塔与杆塔之间）或杆塔与拉线之间修筑道路；（十）拆卸杆塔或拉线上的器材，移动、损坏永久性标志或标志牌；（十一）其他危害电力线路设施的行为。 第二十七条 违反本条例规定，危害发电设施、变电设施和电力线路设施的，由电力管理部门责令改正；拒不改正的，处10000元以下的罚款。 3. 《福建省电力设施建设保护和供用电秩序维护条例》 第二十一条 禁止实施下列危害电		轻微		擅自攀登杆塔，未造成电力线路被迫停运的	责令限期改正，逾期不改正的，处3000元以下罚款	
					一般		擅自在1基杆塔上搭接电力线路以及在杆塔上架设其他线路、安装其他设施的	责令限期改正，逾期不改正的，处3000元以上6000元以下罚款	
					严重		擅自在2基及以上杆塔上搭接电力线路以及在杆塔上架设其他线路、安装其他设施；擅自攀登杆塔，造成电力线路被迫停运的	责令限期改正，逾期不改正的，处6000元以上10000元以下罚款	
		10. 擅自开启、进入电力电缆沟、工井、隧道或者在地下电缆上浇灌水泥的			轻微		擅自开启、进入电力电缆沟、工井的	责令限期改正，逾期不改正的，处3000元以下罚款	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
			力设施的行为：（一）扰乱发电厂、变电站等生产区域的生产秩序，或者移动、损坏发电厂、变电站等场所内用于生产的设施、器材和安全警示标志；（二）在危及发电设施附属的专用管沟（线）的保护区内，擅自取土、挖沙、采石、打桩、钻探、修坟和进行其他挖掘作业，兴建建筑物、构筑物，倾倒含有化学腐蚀物质的液体和其他废弃物；（三）在发电厂、热电厂、变电站附近从事焚烧或者堆放易燃易爆物品、漂浮物，搭盖遮盖物等可能危及电力设施安全的；（四）在火力发电厂的灰坝或者用于水力发电的水库大坝上挖掘取土，兴建建筑物、构筑物或者种植农作物等危害坝体安全的；（五）损坏、封堵电力专用铁路、公路、桥梁、码头、航道和检修道路；（六）放飞可能影响电力线路设施安全的升空物体或者在线路周围搭盖可能危及线路运行安全的遮盖物、垃圾场；（七）挖掘、破坏、堵塞、占压架空电力线路接地装置；（八）移动、损坏、拆卸电力线路的杆塔、变压器、导线、拉线、控制信号传输线缆等设施或其标志；（九）擅自攀登杆塔、搭接电力线路以及在杆塔上架设其他线路、安装其他设施；（十）擅自开启、进入电力电缆沟、工井、隧道或者在地下电缆上浇灌水泥；（十一）损坏海底、江河电缆或者管道，以及实施其他影响海底、江河电缆正常使用的；（十二）其他危害电力设施的行为。第五十六条：违反本条例第二十一条、第二十二条、第二十三条规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府电力行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，按照下列规定处以罚款：（一）从事危害电力设施行为的，处一千元以上一万元以下罚款；（二）在电力线路保护区内从事危害电力线路安全行为的，处五千元以上一万元以下罚款；（三）从事危及架空电力线路杆塔、拉线基础安全作业的，处五千元以上一万元以下罚款。		一般		擅自进入电缆隧道的	责令限期改正，逾期不改正的，处 3000 元及以上 6000 元以下罚款	
		11. 损坏海底、江河电缆或者管道，以及实施其他影响海底、江河电缆正常使用的			严重		在地下电缆上浇灌水泥等固化物的	责令限期改正，逾期不改正的，处 6000 元及以上 10000 元以下罚款	
					严重		损坏海底、江河电缆或者管道，以及实施其他影响海底、江河电缆正常使用的	责令限期改正，逾期不改正的，处 7000 元及以上 10000 元以下罚款	
		12. 向电力线路设施射击；向导线抛掷物体			一般		向 10kV 及以下电力线路设施射击或向导线抛掷物体的	责令限期改正，逾期不改正的，处 3000 元及以上 6000 元以下罚款	
					严重		向 35kV 及以上电力线路设施射击或向导线抛掷物体的	责令限期改正，逾期不改正的，处 6000 元及以上 10000 元以下罚款	
					轻微		对电力设施正常运行造成轻微影响的	责令限期改正，逾期不改正的，处 3000 元以下罚款	
		13. 其他危害电力设施的行为的			一般		对电力设施正常运行造成一般影响的	责令限期改正，逾期不改正的，处 3000 元及以上 6000 元以下罚款	
					严重		对电力设施正常运行造成严重影响的	责令限期改正，逾期不改正的，处 6000 元及以上 10000 元以下罚款	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办处室	违法程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注	
44	在电力线路保护区内从事危害电力线路安全行为的（含8个子项）	1. 在架空电力线路保护区内从事影响导线对地安全距离的填埋、铺垫，堆放、悬挂易漂浮的物体，垂钓，以及危及电力设施安全的野外用火的	1.《中华人民共和国电力法》 第五十二条 任何单位和个人不得危害发电设施、变电设施和电力线路设施及其有关辅助设施。在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全的作业的，应当安全国务院有关电力设施保护的规定，经批准并采取确保电力设施安全的措施后，方可进行作业。 第五十四条 任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经电力管理部门批准并采取安全措施后，方可进行作业。 第六十八条 违反本法第五十二条第二款和第五十四条规定，未经批准或者采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。 2.《电力设施保护条例》 第十五条 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列规定：（一）不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品；（二）不得烧窑、烧荒；（三）不得兴建建筑物、构筑物；（四）不得种植可能危及电力设施安全的植物。 第十六条 任何单位或个人在电力电缆线路保护区内，必须遵守下列规定：（一）不得在地下电缆保护区内堆放垃圾、矿渣、易燃物、易爆物，倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品，兴建建筑物、构筑物或种植树木、竹子；（二）不得在海底电缆保护区内抛锚、拖锚；（三）不得在江河电缆保护区内抛锚、拖锚、炸鱼、挖沙。 第十七条 任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准，并采取安全措施后，方可进行下列作业或活动：（一）在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程及打桩、钻探、开挖等作业；（二）起重机械的任何部位进入架空电力线路保护区进行施工；（三）小于导线距穿越物体之间的安全距离，通过架空电力线路保护区；（四）在电力电缆线路保护区内进行作业。 第二十七条 违反本条例规定，危害发电设施、变电设施和电力线路设施的，由电力管理部门责令改正；拒不改正的，处10000元以下的罚款。 3.《福建省电力设施建设和供用电秩序维护条例》 第二十二条 禁止在法定的电力线路保护区内实施下列行为：（一）在架空电力线路保护区内从事影响导线对地安全距离的填埋、铺垫，堆放、悬挂易漂浮的物体，垂钓，以及危及电力设施安全的野外用火；（二）在架空电力线路保护区内堆放、储存易燃、易爆物品；（三）在电力电缆线路保护区内钻探、打桩、挖掘或者超电缆盖板限荷碾压；（四）在海底、江河电缆保护区内挖砂、钻探、打桩、抛锚、拖锚、底拖捕捞、养殖、超设计水深通航、港口和航道设施的正常建设维护除外；损坏海底电缆警示标志；（五）其他危害电力线路安全的行为。在架空电力线路保护区内的建筑物、构筑物上设置广告设施应当符合安全距离，并采取安全防范措施。 第五十六条：违反本条例第二十一条、第二十二条、第二十三条规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府电力行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，按照下列规定处以罚款：（一）从事危害电力设施行为的，处一千元以上一万元以下罚款；（二）在电力线路保护区内从事危害电力线路安全行为的，处五千元以上一万元一下罚款；（三）从事危及架空电力线路杆塔、拉线基础安全作业的，处五千元以上一万元以下罚款。	工信处	轻微		在架空电力线路保护区内从事影响导线对地安全距离悬挂易漂浮的物体，垂钓的	责令限期改正，逾期不改正的，处5000元罚款		
							一般	在架空电力线路保护区内从事影响导线对地安全距离填埋、铺垫，堆放的	责令限期改正，逾期不改正的，处5000元以上7000元以下罚款	
							严重	在架空电力线路保护区内从事危及电力设施安全野外用火的	责令限期改正，逾期不改正的，处7000元以上10000元以下罚款	
		2. 在架空电力线路保护区内堆放、储存易燃、易爆物品的		一般	在架空电力线路保护区内堆放、储存易燃、易爆物品。未造成线路跳闸或被迫停运的	责令限期改正，逾期不改正的，处5000元以上7000元以下罚款				
				严重	在架空电力线路保护区内堆放、储存易燃、易爆物品，造成线路跳闸或被迫停运的	责令限期改正，逾期不改正的，处7000元以上10000元以下罚款				
				一般	在电力电缆线路保护区内钻探、打桩、挖掘或者超电缆盖板限荷碾压的	责令限期改正，逾期不改正的，处5000元以上7000元以下罚款				
		3. 在电力电缆线路保护区内钻探、打桩、挖掘或者超电缆盖板限荷碾压的		严重	在电力电缆线路保护区内钻探、打桩、挖掘或者超电缆盖板限荷碾压，造成管沟受损的	责令限期改正，逾期不改正的，处7000元以上10000元以下罚款				
				一般	损坏海底电缆警示标志的	责令限期改正，逾期不改正的，处5000元以上7000元以下罚款				
4. 对在海底、江河电缆保护区内挖砂、钻探、打桩、抛锚、拖锚、底拖捕捞、养殖、超设计水深通航、港口和航道设施的正常建设维护除外；损坏海底电缆警示标志的										

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
					严重		在海底、江河电缆保护区内挖砂、钻探、打桩、抛锚、拖锚、底拖捕捞、养殖、超设计水深通航的	责令限期改正，逾期不改正的，处 7000 元以上 10000 元以下罚款	
		5. 在架空电力线路保护区内兴建建筑物、构筑物的；种植可能危及电力设施安全植物的			一般		在架空电力线路保护区内兴建建筑物、构筑物，种植可能危及电力设施安全植物，符合安全距离的	责令限期改正，予以警告	
					严重		在架空电力线路保护区内兴建建筑物、构筑物，种植可能危及电力设施安全植物，不符合安全距离的	责令限期改正，逾期不改正的，处 5000 元以上 10000 元以下罚款	
					轻微		在电力电缆保护区内堆放垃圾、矿渣、易燃物、易爆物，倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的，未渗漏进管沟的	责令限期改正，逾期不改正的，处 5000 元罚款	
		6. 在电力电缆保护区内堆放垃圾、矿渣、易燃物、易爆物，倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品，兴建建筑物、构筑物或者种植树木、竹子的			一般		在电力电缆保护区内兴建建筑物、构筑物或者种植树木、竹子的，未造成管沟（线）损毁，崩塌的	责令限期改正，逾期不改正的，处 5000 元以上 7000 元以下罚款	
					严重		在电力电缆保护区内堆放垃圾、矿渣、易燃物、易爆物，倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的，渗漏进管沟的	责令限期改正，逾期不改正的，处 7000 元以上 10000 元以下罚款	
44	在电力线路保护区内从事危害电力线路安全行为的（含 8 个子项）	7. 架空电力线路保护区、电力电缆保护区内进行作业或活动，未经县级以上地方电力管理部门批准或未采取安全措施	1. 《中华人民共和国电力法》 第五十二条 任何单位和个人不得危害发电设施、变电设施和电力线路设施及其有关辅助设施。在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全的作业的，应当安全国务院有关电力设施保护的规定。经批准并采取确保电力设施安全的措施后，方可进行作业。 第五十四条 任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经电力管理部门批准并采取安全措施后，方可进行作业。 第六十八条 违反本法第五十二条第二款和第五十四条规定，未经批准或者采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。 2. 《电力设施保护条例》 第十五条 任何单位或个人在架空电力线路保护区内，必须遵守下列规定：（一）不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品；（二）不得烧窑、烧荒；（三）不得兴建建筑物、构筑物；（四）不得种植可能危及电力设施安全的植		一般		起重机械的任何部位进入架空电力线路保护区进行施工的；小于导线距穿越物体之间的安全距离，通过架空电力线路保护区的	责令限期改正，逾期不改正的，处 5000 元以上 7000 元以下罚款	
					严重		在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程及打桩、钻探、开挖等作业的；在电力电缆线路保护区内进行作业的	责令限期改正，逾期不改正的，处 7000 元以上 10000 元以下罚款	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办处室	违法程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
		8. 其他危害电力线路安全的行为的	物。第十六条 任何单位或个人在电力电缆线路保护区内，必须遵守下列规定：（一）不得在地下电缆保护区内堆放垃圾、矿渣、易燃物、易爆物，倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品，兴建建筑物、构筑物或种植树木、竹子；（二）不得在海底电缆保护区内抛锚、拖锚；（三）不得在江河电缆保护区内抛锚、拖锚、炸鱼、挖沙。第十七条 任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准，并采取安全措施后，方可进行下列作业或活动：（一）在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程及打桩、钻探、开挖等作业；（二）起重机械的任何部位进入架空电力线路保护区进行施工；（三）小于导线距穿越物体之间的安全距离，通过架空电力线路保护区；（四）在电力电缆线路保护区内进行作业。第二十七条 违反本条例规定，危害发电设施、变电设施和电力线路设施的，由电力管理部门责令改正；拒不改正的，处10000元以下的罚款。3.《福建省电力设施建设保护和用电秩序维护条例》第二十二条 禁止在法定的电力线路保护区内实施下列行为：（一）在架空电力线路保护区内从事影响导线对地安全距离的填埋、铺垫、堆放、悬挂易漂浮的物体，垂钓，以及危及电力设施安全的野外用火；（二）在架空电力线路保护区内堆放、储存易燃、易爆物品；（三）在电力电缆线路保护区内钻探、打桩、挖掘或者超电缆盖板限荷碾压；（四）在海底、江河电缆保护区内挖砂、钻探、打桩、抛锚、拖锚、底拖捕捞、养殖、超设计水深通航、港口和航道设施的正常建设维护除外；损坏海底电缆警示标志；（五）其他危害电力线路安全的行为。在架空电力线路保护区内的建筑物、构筑物上设置广告设施应当符合安全距离，并采取安全防范措施。第五十六条：违反本条例第二十一条、第二十二条、第二十三条规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府电力行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，按照下列规定处以罚款：（一）从事危害电力设施行为的，处一千元以上一万元以下罚款；（二）在电力线路保护区内从事危害电力线路安全行为的，处五千元以上一万元一下罚款；（三）从事危及架空电力线路杆塔、拉线基础安全作业的，处五千元以上一万元以下罚款。		轻微		对电力线路正常运行造成轻微影响的	责令限期改正，逾期不改正的，处5000元罚款	
					一般		对电力线路正常运行造成一般影响的	责令限期改正，逾期不改正的，处5000元以上7000元以下罚款	
					严重		对电力线路正常运行造成严重影响的	责令限期改正，逾期不改正的，处7000元以上10000元以下罚款	
45	从事危及架空电力线路杆塔、拉线基础安全作业的		1.《中华人民共和国电力法》第五十二条 任何单位和个人不得危害发电设施、变电设施和电力线路设施及其有关辅助设施。在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全的作业的，应当经国务院有关电力设施保护的规定，经批准并采取确保电力设施安全的措施后，方可进行作业。第五十四条 任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经电力管理部门批准并采取安全措施后，方可进行作业。第六十八条 违反本法第五十二条第二款和第五十四条规定，未经批准或者采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。2.《电力设施保护条例》第二十七条 违反本条例规定，危害发电设施、变电设施和电力线路设施的，由电力管理部门责令改正；拒不改正的，处10000元以下的罚款。3.《福建省电力设施建设保	工信处	轻微		对在35千伏以下架空电力线路杆塔、拉线周围5米的区域范围内；110千伏以上架空电力线路杆塔、拉线周围10米的区域范围内进行取土、打桩、钻探、挖掘或者倾倒有害化学物品，未预留出通往杆塔、拉线基础巡视和检修人员、车辆通行道路的	责令限期改正，逾期不改正的，处5000元罚款	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
			护和供电秩序维护条例》第二十三条 禁止在距架空电力线路杆塔、拉线基础外缘的下列范围内进行取土、打桩、钻探、挖掘或者倾倒有害化学物品：（一）35 千伏以下架空电力线路杆塔、拉线周围 5 米的区域；（二）110 千伏以上架空电力线路杆塔、拉线周围 10 米的区域。在前款规定的区域范围外进行取土、堆物、打桩、钻探、采矿、挖掘活动时，应当遵守下列规定：（一）预留出通往杆塔、拉线基础供巡视和检修人员、车辆通行的道路；（二）可能引起杆塔、拉线基础周围土壤、砂石滑坡的，应当修筑护坡加固，不得影响基础的稳定；（三）不得损坏电力设施接地装置或者改变其埋设深度。 第五十六条：违反本条例第二十一条、第二十二条、第二十三条规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府电力行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，按照下列规定处以罚款：（一）从事危害电力设施行为的，处一千元以上一万元以下罚款；（二）在电力线路保护区内从事危害电力线路安全行为的，处五千元以上一万元一下罚款；（三）从事危及架空电力线路杆塔、拉线基础安全作业的，处五千元以上一万元以下罚款。		一般		对在 35 千伏以下架空电力线路杆塔、拉线周围 5 米的区域范围内；110 千伏以上架空电力线路杆塔、拉线周围 10 米的区域范围内进行取土、打桩、钻探、挖掘或者倾倒有害化学物品，可能引起杆塔、拉线基础周围土壤、砂石滑坡的，损坏电力设施接地装置或者改变其埋设深度的	责令限期改正，逾期不改正的，处 5000 元以上 7000 元以下罚款	
					严重		对在 35 千伏以下架空电力线路杆塔、拉线周围 5 米的区域范围内；110 千伏以上架空电力线路杆塔、拉线周围 10 米的区域范围内进行取土、打桩、钻探、挖掘或者倾倒有害化学物品，可能引起杆塔、拉线基础周围土壤、砂石滑坡的，未当修筑护坡加固，影响基础的稳定的	责令限期改正，逾期不改正的，处 7000 元以上 10000 元以下罚款	
46	未经批准或未采取安全措施，在电力设施周围或在依法划定的电力设施保护区内进行爆破等作业，危及电力设施安全的	作业单位在施工三日前未书面通知供电企业或当事人在施工作业前三日以内书面通知供电企业，采取安全措施不完善，造成电力设施损坏；电力企业未在规定时间内向作业单位提出书面安全施工建议，造成后果的	1.《中华人民共和国电力法》第五十二条 任何单位和个人不得危害发电设施、变电设施和电力线路设施及其有关辅助设施。在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全的作业的，应当按照国务院有关电力设施保护的规定，经批准并采取确保电力设施安全的措施后，方可进行作业。 第五十四条 任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经电力管理部门批准并采取安全措施后，方可进行作业。 第六十五条 违反本法第三十二条规定，危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的，由电力管理部门责令改正，给予警告；情节严重或者拒绝改正的，可以中止供电，可以并处五万元以下的罚款。 第六十八条 违反本法第五十二条第二款和第五十四条规定，未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。 2.《电力设施保护条例》（国务院令第 588 号修订）第二十六条 违反本条例规定，未经批准或未采取安全措施，在电力设施周围或在依法划定的电力设施保护区内进行爆破或其他作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。 第二十七条 违反本条例规定，危害发电设施、变电设施和电力线路设施的，由电力管理部门责令改正；拒不改正的，处 10000 元以下的罚款。 3.《福建省电力设施保护办法》（2009 年福建省人民政府令第 104 号）第十六条 任何单位和个人不得在电力设施水平距离 300 米范围内进行爆破作业。确需进行爆破作业的，应当按照国家有关规定，采取	工信处			电压等级为 35kV 及以下的电力设施。造成以下后果之一的：直接经济损失 10 万元及以下的；造成公用变压器停电 10 台以下的；专变用户 10 户及以下的	罚款 10000 元以上 20000 元以下	
							电压等级为 110kV 的电力设施。造成以下后果之一的：直接经济损失 10 万元及以下的；线路跳闸，造成负荷损失 5 万千瓦及以下的	罚款 10000 元以上 30000 元以下	
					一般		电压等级为 220kV 的电力设施。造成以下后果之一的：直接经济损失 10 万元及以下的；线路跳闸，造成负荷损失 10 万千瓦及以下的	罚款 10000 元以上 40000 元以下	
							电压等级为 500kV 的电力设施或者直流输变电设备。造成以下后果之一的：直接经济损失 10 万元及以下的；线路跳闸，造成负荷损失 30 万千瓦及以下的	罚款 10000 元以上 50000 元以下	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办 处室	违法 程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
			可靠的安全防范措施,并征得当地电力设施产权人或者管理人的书面同意,依法报经县级以上人民政府有关管理部门批准。在前款规定范围外进行爆破作业的,必须确保电力设施的安全。第三十二条 违反本办法第十六条规定,未经批准或者未采取安全措施进行爆破作业,危及电力设施安全的,由县级以上人民政府电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。4.《福建省电力设施建设和保护条例》第二十四条 在电力设施周围从事爆破等可能危及电力设施安全作业的,作业单位应当在施工作业前三日前,书面通知电力企业,并可以要求电力企业派员到现场实施安全监护。电力企业接到通知后,应当在三日内向作业单位书面提出安全施工建议。发生突发事件时,作业单位需要进行抢修、抢险作业,可能危及电力设施安全的,应当在抢修、抢险作业的同时通知电力企业;电力企业接到通知后,应当派员到现场实施安全监护。第五十七条 违反本条例第二十四条规定,有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府电力行政主管部门处一万元以上十万元以下罚款:(一)作业单位未采取相应的安全作业措施,造成电力设施损坏的;(二)电力企业未按时提供安全施工建议造成后果的。		严重		电压等级为 35kV 及以下的电力设施。造成以下后果之一的:直接经济损失 10 万元及以上 50 万元以下的;造成公用变压器停电 11 台至 20 台的;专变用户 11 户至 20 户;重要用户 1 户的	罚款 20000 元以上 30000 元及以下	
					严重		电压等级为 110kV 的电力设施。造成以下后果之一的:直接经济损失 10 万元及以上 50 万元以下的;线路跳闸,造成负荷损失 5 万千瓦以上 8 万千瓦及以下的	罚款 20000 元以上 40000 元及以下	
					严重		电压等级为 220kV 的电力设施。造成以下后果之一的:直接经济损失 10 万元及以上 50 万元以下的;线路跳闸,造成负荷损失 10 万千瓦以上 15 万千瓦及以下的	罚款 20000 元以上 50000 元及以下	
					严重		电压等级为 500kV 的电力设施或者直流输变电设备。造成以下后果之一的:直接经济损失 10 万元及以上 50 万元以下的;线路跳闸,造成负荷损失 30 万千瓦以上 50 万千瓦及以下的	罚款 20000 元以上 60000 元及以下	
					特别严重		电压等级为 35kV 及以下的电力设施。造成以下后果之一的:直接经济损失 50 万元及以上 100 万元以下的;造成公用变压器停电 21 台以上的;专变用户 21 户以上的;重要用户 2 户及以上的;造成重大社会影响的	罚款 30000 元以上 40000 元及以下	
					特别严重		电压等级为 110kV 的电力设施。造成以下后果之一的:直接经济损失 50 万元及以上 100 万元以下的;线路跳闸,造成负荷损失 8 万千瓦以上的;造成重大社会影响的	罚款 30000 元以上 50000 元及以下	
					特别严重		电压等级为 220kV 的电力设施。造成以下后果之一的:直接经济损失 50 万元及以上 100 万元以下的;线路跳闸,造成负荷损失 15 万千瓦以上的;造成重大社会影响的	罚款 30000 元以上 60000 元及以下	
					特别严重		电压等级为 500kV 的电力设施或者直流输变电设备。造成以下后果之一的:直接经济损失 50 万元及以上 100 万元以下的;线路跳闸,造成负荷损失 50 万千瓦以上的;造成重大社会影响的	罚款 30000 元以上 100000 元及以下	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办处室	违法程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
47	供电企业中止供电不符合规定条件和程序的		1.《福建省电力设施建设保护和供用电秩序维护条例》 第三十四条 供电企业不得无故中止供电。供电企业中止供电应当按照下列规定进行： （一）因不可抗力、紧急避险，或者发现用户确有窃电行为的，供电企业可立即中止供电并向用户说明情况；（二）因供电设施计划检修的，提前七日进行公告；（三）因供电设施临时检修的，提前二十四小时通知用户；（四）用户采用购电制方式的，中止供电前予以提示；（五）其他原因的，提前三日通知用户。供电企业中止供电的通知和情况说明，可采用电话、信函、传真、电子邮件、短信、公告以及双方约定的其他方式。公告应当在所在地新闻媒体、供电企业对外服务网站或者社区布告栏发布。 第三十五条 供电企业中止供电，应当采取必要的防范措施，避免造成人身伤害和设备重大损失，且不得影响其他电力用户正常用电。引起中止供电的原因消除后，供电企业应当及时恢复供电。供电企业不能按照规定时限恢复供电的，应当向用户说明原因。用户对中止供电有异议的，可以向县级以上地方人民政府电力行政主管部门投诉，县级以上地方人民政府电力行政主管部门应当依法处理，并向用户通报处理情况。 第六十一条 违反本条例第三十四条、第三十五条规定，供电企业中止供电不符合规定条件和程序的，由县级以上地方人民政府电力行政主管部门给予警告，责令改正；情节严重的，处一万元以上五万元以下罚款。	工信处	轻微		供电企业中止供电不符合规定条件和程序的，对1千户以下用户进行停电的	给予警告，责令改正	
					一般		供电企业中止供电不符合规定条件和程序的，对1千户及以上1万户以下用户进行停电的	罚款10000元	
					严重		供电企业中止供电不符合规定条件和程序的，对1万户及以上用户进行停电的	罚款10000元以上50000元以下	
48	供电企业实施损害用户权益的（含3个子项）	1.无正当理由拒绝受理用电申请或者供电的	《福建省电力设施建设保护和供用电秩序维护条例》 第二十七条 供电企业不得实施下列损害用户权益的行为：（一）不执行国家规定的电价政策，擅自设立收费项目或者变更收费标准；（二）无正当理由拒绝受理用电申请或者供电；（三）不按照规定中止供电、限电；（四）违反国家规定擅自增设供电条件；（五）其他违反国家法律法规损害用户权益的行为。 第二十八条 供电企业应当按时准确抄表，为用户提供安全、便捷、高效的电费结算服务。 第五十八条 违反本条例第二十七条第二项、第四项规定，供电企业无正当理由拒绝受理用电申请或者供电，或者违反国家规定擅自增设供电条件的，由县级以上地方人民政府电力行政主管部门责令改正；拒不改正的，处五千元以上三万元以下罚款。违反本条例第二十七条第三项规定，供电企业不按照规定中止供电或者限电的，由县级以上地方人民政府电力行政主管部门责令改正，给予警告。	工信处	轻微		无正当理由拒绝受理用电申请或者供电的	责令改正，给予警告	
		2.不按照规定中止供电、限电的			一般		无正当理由拒绝受理用电申请或者供电，拒不改正的	罚款5000元及以上10000元以下	
					严重		无正当理由拒绝受理用电申请或者供电，拒不改正，情节严重的	罚款10000元以上30000元以下	
					一般		不按照规定中止供电、限电的	责令改正，给予警告	
					轻微		违反国家规定擅自增设供电条件的	责令改正，给予警告	
		3.违反国家规定擅自增设供电条件的			一般		违反国家规定擅自增设供电条件的，拒不改正的	罚款5000元及以上10000元以下	
					严重		违反国家规定擅自增设供电条件的，拒不改正，情节严重的	罚款10000元以上30000元以下	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办处室	违法程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
49	供电企业未按规定在营业场所公示用电业务办理程序、办理时限的		《福建省电力设施建设保护和供用电秩序维护条例》 第二十九条 供电企业应当在其营业场所公示服务项目、服务范围、用电业务的办理程序、办理时限、收费项目和标准，提供用电服务资料，简化业务办理手续，接受社会监督。 第六十条 违反本条例第二十九条、第三十条、第三十一条、第五十二条规定，供电企业有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府电力行政主管部门责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分：（一）未按规定公示用电业务的办理程序、办理时限的；（二）未按规定时限办理相关业务的；（三）未按规定执行有序用电方案或者相关应急预案的	工信处	一般		供电企业未按规定在营业场所公示用电业务的办理程序、办理时限的	责令改正	
					严重		供电企业未按规定在营业场所公示用电业务的办理程序、办理时限，情节严重的	对直接负责的主管人员和其它直接责任人员，依法给予处分	
50	未按规定时限办理相关业务的		《福建省电力设施建设保护和供用电秩序维护条例》 第三十条 供电企业应当按照规定时限办理用电业务。为用户装表接电的期限，自受电装置检验合格并办结相关手续之日起，居民用户不超过三个工作日，其他低压供电用户不超过五个工作日，高压供电用户不超过七个工作日。因故无法按照规定时间装表接电的，供电企业应当向用户说明原因，并尽快予以装表接电。 第三十一条 供电企业应当设立二十四小时服务和投诉电话，为用户提供用电业务咨询、查询和报修服务，受理用户投诉。供电企业受理报修业务后，应当迅速处理供电故障，尽快恢复正常供电。供电企业工作人员到达现场抢修的时限，自接到报修之时起，城区范围不超过一小时，农村地区不超过二小时，边远、交通不便地区不超过四小时。因天气、交通等特殊原因无法在规定时间内到达现场的，应当向用户作出解释，并尽快到达现场。对用户的投诉，供电企业应当自接到投诉之日起五个工作日内提出处理意见并答复用户。 第六十条 违反本条例第二十九条、第三十条、第三十一条、第五十二条规定，供电企业有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府电力行政主管部门责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分：（一）未按规定公示用电业务的办理程序、办理时限的；（二）未按规定时限办理相关业务的；（三）未按规定执行有序用电方案或者相关应急预案的	工信处	一般		未按规定时限办理相关业务的	责令改正	
					严重		未按规定时限办理相关业务，情节严重的	对直接负责的主管人员和其它直接责任人员，依法给予处分	
51	未按规定执行有序用电方案或者相关应急预案的		《福建省电力设施建设保护和供用电秩序维护条例》 第五十二条 县级以上地方人民政府电力行政主管部门应当组织供电企业编制本地区有序用电方案、事故紧急限电序位方案及超电网供电能力限电序位方案，报同级人民政府批准后组织实施。供电企业和用户都应当执行有序用电方案。供电企业应当根据电力供需变化情况，对可能出现的电力供应缺口，及时向省人民政府电力行政主管部门报告，并按照规定执行相关应急预案。 第六	工信处	一般		未按规定执行有序用电方案或者相关应急预案的	责令改正	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办处室	违法程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
			十条 违反本条例第二十九条、第三十条、第三十一条、第五十二条规定，供电企业有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府电力行政主管部门责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分：（一）未按照规定公示用电业务的办理程序、办理时限的；（二）未按照规定时限办理相关业务的；（三）未按照规定执行有序用电方案或者相关应急预案的		严重		未按照规定执行有序用电方案或者相关应急预案，情节严重的	对直接负责的主管人员和其它直接责任人员，依法给予处分	
52	对未经许可，从事供电或者变更供电营业区等行为的处罚（含3个子项）	1. 对未按照规定取得《供电营业许可证》，从事电力供应业务的处罚	1. 《电力法》（2018年12月修正） 第六十三条 违反本法第二十五条规定，未经许可，从事供电或者变更供电营业区的，由电力管理部门责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款。 2. 《电力供应与使用条例》（国务院令第196号） 第三十八条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由电力管理部门责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得5倍以下的罚款： （一）未按照规定取得《供电营业许可证》，从事电力供应业务的； （二）擅自伸入或者跨越供电营业区供电的； （三）擅自向外转供电的。 3. 《供用电监督管理办法》（1996年电力工业部令第4号） 第二十三条 违反《电力法》和国家有关规定，未取得《供电营业许可证》而从事电力供应业务者，电力管理部门应以书面形式责令其停止营业，没收其违法所得，并处违法所得五倍以下的罚款。 第二十四条 违反《电力法》和国家有关规定，擅自伸入或跨越其他供电单位供电营业区供电者，电力管理部门应以书面形式责令其拆除深入或跨越的供电设施，作出书面检查，没收其违法所得，并处违法所得四倍以下的罚款。 第二十五条 违反《电力法》和国家有关规定，擅自向外转供电者，电力管理部门应以书面形式责令其拆除转供电设施，作出书面检查，没收其违法所得，并处违法所得三倍以下的罚款。	工信处	一般	A	擅自向外转供电	责令拆除转供电设施，作出书面检查，没收违法所得，并处违法所得三倍以下的罚款。	
		2. 对擅自伸入或者跨越供电营业区供电的处罚				B	违反《电力法》和国家有关规定，擅自伸入或跨越其他供电单位供电营业区供电的	责令拆除深入或跨越的供电设施，作出书面检查，没收违法所得，并处违法所得三倍以下的罚款。	
		3. 对擅自向外转供电的处罚				C	违反《电力法》和国家有关规定，未取得《供电营业许可证》而从事电力供应业务的	责令其停止营业，没收其违法所得，并处违法所得三倍以下的罚款。	
					严重		违反本规定，情节严重，或逾期不改正的	责令改正，没收违法所得，并处违法所得三倍以上五倍以下的罚款。	
53	对电力设施产权人或者管理人未依法履行保护电力设施的义务，造成单位或者个人人身、财产损害的处罚	对电力设施产权人或者管理人未依法履行保护电力设施的义务，造成单位或者个人人身、财产损害的处罚	《福建省电力设施保护办法》（2009年福建省人民政府令第104号） 第八条 电力设施产权人或者管理人应当依法履行保护电力设施的义务，并接受政府有关部门和社会的监督。电力企业应当配备电力设施保护专职人员，保障电力设施保护工作所需经费，做好电力设施日常保护工作。 第二十九条 违反本办法第八条规定，电力设施产权人或者管理人未依法履行保护电力设施的义务，造成单位或者个人人身、财产损害的，由县级以上人民政府电力管理部门予以警告，并处3万元以下的罚款。	工信处	轻微		电力设施产权人或者管理人未依法履行保护电力设施的义务，未造成单位或者个人人身、财产损害的	予以警告	
					一般		电力设施产权人或者管理人未依法履行保护电力设施的义务，造成单位或者个人一般财产损害的	处以一万元以上两万元以下罚款	
					严重		电力设施产权人或者管理人未依法履行保护电力设施的义务，造成单位或者个人人身或重大财产损害的	处以两万元以上三万元以下罚款	
54	对危害电力设施建设的处罚	对危害电力设施建设的处罚	《电力设施保护条例》（国务院令第588号修订） 第二十九条 违反本条例规定，危害电力设施建设的，由电力管理部门责令改正、恢复原状并赔偿损失。	工信处	一般		危害电力设施建设，未造成损失的	责令改正	
					严重		危害电力设施建设，造成损失的	责令改正、恢复原状并赔偿损失	

序号	违法行为	子项	法律依据	经办处室	违法程度	档次	违法情形	处罚幅度	备注
55	电力建设项目不符合电力发展规划、产业政策,使用国家明令淘汰的电力设备和技术	对电力建设项目不符合电力发展规划、产业政策的,责令停止建设。使用国家明令淘汰的电力设备和技术	《电力法》(2018年12月修正) 第十四条 电力建设项目应当符合电力发展规划,符合国家电力产业政策。电力建设项目不得使用国家明令淘汰的电力设备和技术。 第六十二条 违反本法第十四条规定,电力建设项目不符合电力发展规划、产业政策的,由电力管理部门责令停止建设。 违反本法第十四条规定,电力建设项目使用国家明令淘汰的电力设备和技术,由电力管理部门责令停止使用,没收国家明令淘汰的电力设备,并处五万元以下的罚款。	工信处	一般	A	电力建设项目不符合电力发展规划、产业政策的	责令停止建设	
						B	电力建设项目使用国家明令淘汰的电力设备和技术	责令停止使用,没收国家明令淘汰的电力设备,并处五万元以下的罚款	
56	在依法划定的电力设施保护区内进行烧窑、烧荒、抛锚、拖锚、炸鱼、挖沙作业或者兴建、修建建筑物、构筑物或者堆放物品、种植植物,危及电力设施安全的处罚	在依法划定的电力设施保护区内进行烧窑、烧荒、抛锚、拖锚、炸鱼、挖沙作业或者兴建、修建建筑物、构筑物或者堆放物品、种植植物,危及电力设施安全的处罚	1.《电力法》(2018年12月修正) 第六十九条 违反本法第五十三条规定,在依法划定的电力设施保护区内修建建筑物、构筑物或者种植植物、堆放物品,危及电力设施安全的,由当地人民政府责令强制拆除、砍伐或者清除。 2.《电力设施保护条例》(国务院令 第588号 修订) 第二十八条 违反本条例规定,在依法划定的电力设施保护区内进行烧窑、烧荒、抛锚、拖锚、炸鱼、挖沙作业,危及电力设施安全的,由电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。 3.《福建省电力设施保护办法》(2009年福建省人民政府令第104号) 第三十一条 违反本办法规定,在电力设施保护区内兴建建筑物、构筑物或者堆放物品、种植植物,危及电力设施安全的,由县级以上人民政府电力管理部门提请本级人民政府责令强制拆除、清除或者砍伐。	工信处	一般		在依法划定的电力设施保护区内进行烧窑、烧荒、抛锚、拖锚、炸鱼、挖沙作业,危及电力设施安全的	责令停止作业、恢复原状并赔偿损失	
					严重		在电力设施保护区内兴建建筑物、构筑物或者堆放物品、种植植物,危及电力设施安全的	提请本级人民政府责令强制拆除、清除或者砍伐	